

Recht und Steuer

mediengestützter Inhalt
Recht

1. [Folie 3: Einführung zum Fach](#)
2. [Folie 5: BGB - Allgemeiner Teil und Grundlagen](#)
3. [Folie 24: BGB - Vertragsentstehung bei zweiseitigen RG](#)
4. [Folie 30: BGB - Vertragsarten](#)
5. [Folie 34: BGB - Nichtigkeit und Anfechtung](#)
6. [Folie 41: BGB - Allgemeine Verjährung und Verjährung bei Mängel](#)
7. [Folie 46: BGB - Gesetzliche und vertragliche Schuldverhältnisse](#)
8. [Folie 54: BGB - Verzug](#)
9. [Folie 58: Eigentum, Besitz und Leihvergabe](#)
10. [Folie 66: BGB - AGB](#)
11. [Folie 70: BGB - Finanzierungssicherheiten](#)
12. [**Folie 75: Virtuelle Präsenzhemen Tag 1**](#)
13. [Folie 79: Recht - Insolvenzordnung](#)
14. [Folie 85: Das Handelsgesetzbuch \(HGB\)](#)
15. [Folie 100: Arbeitsrecht](#)
16. [**Folie 126: Virtuelle Präsenzhemen Tag 2**](#)
17. [Folie 130: Arbeitsrecht \(Kündigung\)](#)
18. [Folie 141: Wettbewerbsrecht](#)
19. [Folie 159: Das Produkthaftungsgesetz](#)

Einführung zum Fach

- Nur wenn in den Prüfungsaufgaben gefordert wird, dass man etwas prüfen soll, die gesetzlichen Bestimmungen oder die Rechtsgrundlage angibt, erhält man Punkte für die Nennung der Paragraphen. Andernfalls wird Zeit verschenkt.
- Bezüglich des Zeitproblems musst du dich darauf fokussieren, zuerst das zu machen, was du kannst. Du machst erst das, was du kannst, und sammelst die sicheren Punkte ein. Wenn du eine Aufgabe nicht verstehst oder nicht direkt die Lösung weißt, dann überspringe diese Aufgabe.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deiner Prüfung in der vorgegebenen Zeit fertig wirst, liegt bei unter 5 %, aus diesem Grund machst du erst das, was du sicher kannst und dir leicht fällt, Ziel sind 50 Punkte!
- Folgende Post-Its würde ich mir von Anfang an in die Gesetzesbücher einkleben, damit du lernst, mit diesen auch zu arbeiten und sie zu verwenden. Wenn du zwei Tage vor der Prüfung deine Post-Its einklebst, wirst du nicht gewohnt sein, diese zu verwenden, und dich im Stress nicht zurecht finden.
- Die Post-Its kannst du später noch nach deinen individuellen Wünschen anpassen. Ich empfehle dir aber nicht zu viele rein zu machen. Post-Its willst du sauber einkleben, d. h., sie sollen schon übersichtlich sein, und leserlich und nicht verschiedene Post-Its untereinander, weil du zu viele hast.

Bürgerliches Gesetzbuch

Allgemeiner Teil und Grundlagen

BGB Allgemeiner Teil

Rechtssubjekte

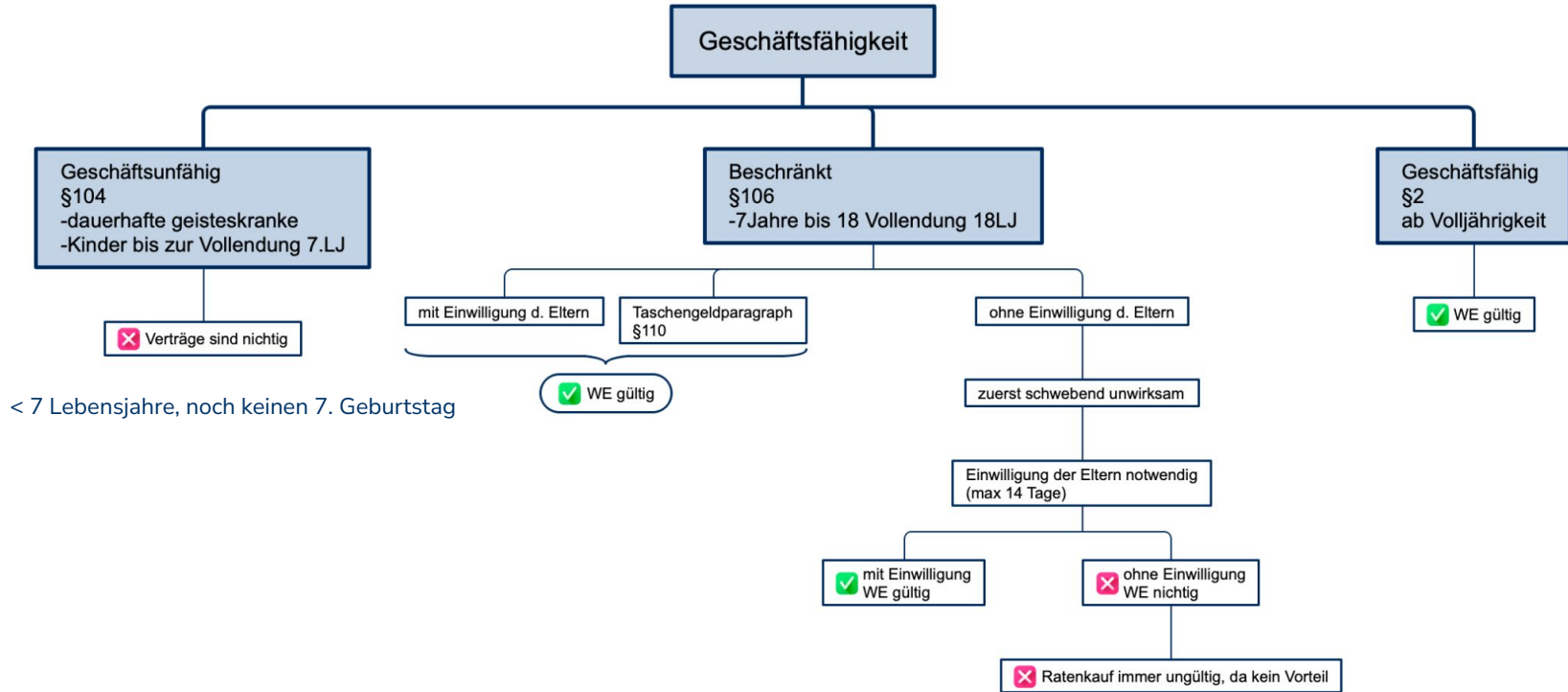
- **§ 1 Rechtsfähigkeit (Natürliche Personen)**
 - Beginnt mit der Vollendung der Geburt und bedeutet, dass ein Mensch Träger von Rechten und Pflichten ist
- **§ 13 Verbraucher**
 - Eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft abschließt, ohne einen gewerblichen oder selbstständigen Nutzen
- **§ 14 Unternehmer**
 - Natürliche, jur. oder rechtsfähige Personengesellschaft, die eine gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit ausübt
- **§ 21 - § 89 Juristische Personen** - durch Eintragung in das Handelsregister
 - Juristische Personen lassen sich in private und öffentliche Personen unterscheiden:
 - Private:
 - Kapitalgesellschaften: UG, GmbH, AG, ...
 - Vereine
 - Stiftungen
 - Öffentliche Personen:
 - Bundesländer
 - Öffentliche Sender: ARD, ZDF

BGB Allgemeiner Teil

Begriff der Sache

- Begriff der Sache § 90 sind körperliche Gegenstände. Es wird unterschieden zwischen:
 - Verbräuchliche/Unverbräuchliche
 - Vertretbare (Ersetzbare) / Unvertretbare (einmalig)
 - Wesentliche/Unwesentliche
 - Wesentliche: Sind fest verbunden mit der Sache, können nicht ohne Beschädigung von der Sache entfernt werden, z. B. Lack am Auto
 - Unwesentliche: Entfernen/Austausch ohne Beschädigung möglich, z. B. Motor, Reifen
 - Mobile/Immobilie (nicht beweglich)

- **§ 1 Rechtsfähigkeit (Natürliche Personen)**
 - Beginnt mit der Vollendung der Geburt und bedeutet, dass ein Mensch Träger von Rechten und Pflichten ist
- **§ 2 Eintritt der Volljährigkeit**
 - Tritt ein mit der Vollendung des 18. Lebensjahres



Übungsaufgabe

Beurteile die Geschäftsfähigkeit

1. Herbert ist 22 Jahre alt. Ist er dazu befugt, Geschäfte abzuschließen, z. B. sich ein Auto zu kaufen?
 - Ja, Herbert ist volljährig und hat keine geistigen Einschränkungen. Er ist somit geschäftsfähig.
2. Tim ist 6 ½ Jahre alt. Darf er beim Bäcker für seine Mama einkaufen?
 - Nein, Tim ist noch keine 7 Jahre alt und somit geschäftsunfähig.
3. Tim wird an seinem 7. Geburtstag von seiner Mama zum Bäcker geschickt, um ein Brötchen zu kaufen.
 - Tim ist beschränkt geschäftsfähig. Er darf mit Einwilligung seiner Eltern einkaufen.
4. Tim ist nun 14 Jahre alt und kauft sich von seinem Taschengeld ein neues elektronisches Gerät im Wert von 49 Euro.
 - Tim ist beschränkt geschäftsfähig und darf im Rahmen von seinem Taschengeld eigenständig Verträge abschließen.
5. Tim ist nun 16 Jahre alt und kauft sich ein neues Macbook auf monatliche Raten i. H. von 99 Euro. Er bekommt zur Zeit 150 Euro Taschengeld im Monat.
 - Tim ist beschränkt geschäftsfähig und darf nur Verträge abschließen, wenn er KEINEN Nachteil erlangt. Ein Ratenkauf ist für ihn langfristig ein Nachteil. Die Eltern müssen innerhalb von 14 Tagen zustimmen, ansonsten gilt der Kauf nicht.



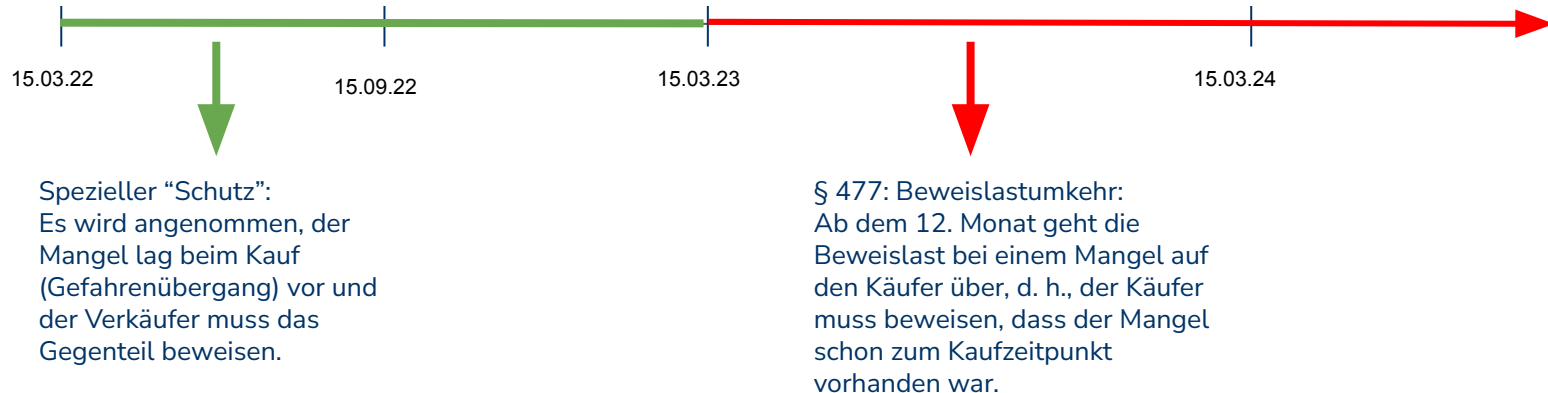
- Notariell beurkundet
 - Immobiliengeschäft
- Schriftform
 - Kündigung (einseitiges Rechtsgeschäft, empfangsbedürftige Willenserklärung)
- Ausdrückliche Erklärung
 - Schriftlich
 - Mündlich
 - Schlüssiges Handeln (Supermarkt, Ware aufs Kassenband legen)
- Elektronische Form
- Textform
- Gerichtlicher Vergleich
- Öffentliche Beglaubigung

Wichtig: Ist vom Gesetzgeber eine Formschrift vorgeschrieben, muss diese eingehalten werden. Ansonsten ist der Vertrag nichtig (unwirksam), §125

- Die **Gewährleistung** beträgt 2 Jahre und ist **gesetzlich** vorgeschrieben.
- Garantie ist freiwillig.
- Gewährleistung ist gesetzlich und beträgt 2 Jahre. Das Unternehmen haftet 2 Jahre für Fehler und Mängel am Produkt, sofern der Käufer den Mangel/Fehler nicht selbst verursacht hat.

- Verbraucher (Privatperson) kauft eine bewegliche Sache bei einem Unternehmer.
 - Privatperson erhält hier einen speziellen “Schutz”

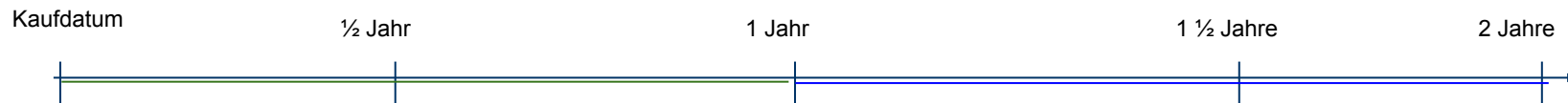
Gewährleistung = 2 Jahre



Beweislastumkehr bei einem Verbrauchsgüterkauf

Garantie = Freiwillig von Unternehmen, z. B. 5 Jahre

Gewährleistung = gesetzlich = 2 Jahre Ausnahme: - Second Hand (1 Jahr)
- Bauwerk (5 Jahre)



Der Verbraucher wird geschützt. Automatische Annahme, dass der Mangel bereits bei dem Gefahrenübergang vorlag.
(Unternehmer muss beweisen, dass Ware mangelfrei geliefert wurde.)

Beweislastumkehr, d. h., Verbraucher muss beweisen, dass der Mangel bereits beim Kauf vorhanden war.

§ 476 BGB

Gesetzliche Änderung. Die Beweislastumkehr liegt mittlerweile bei 12 Monaten, nicht mehr bei 6 Monaten

- Stückschuld
 - Es wird ein spezielles Unikat (Einzelstück) geschuldet, z. B. ein Oldtimer
- Gattungsschuld
 - Es wird z. B. ein Serienfahrzeug oder ein Apfel einer ganz bestimmten Sorte geschuldet (Bio-Apfel Typ XY)

Leistungs-/Erfüllungsort: Der Ort, an dem die geschuldete Leistung erbracht werden muss. Beispiel:

- Sollte ein Handwerker ein Geländer auf deinem Balkon installieren, so kann der Schuldner, der Handwerker, seine Leistung nur auf dem Balkon des Gläubigers erbringen. Leistungsort ist hier der Balkon des Gläubigers.
- Bringt der Auftraggeber dagegen beispielsweise sein Auto zur Reparatur in die Werkstatt, ist als Leistungsort die Werkstatt anzusehen. Dort muss der Schuldner „erfüllen“, deswegen auch Erfüllungsort.

Aus § 269 Abs. 1 BGB ergibt sich, dass der Erfüllungsort im Zweifel der Wohnsitz des Schuldners ist.

Sofern in Verträgen nichts Vereinbartes geregelt ist, greifen § 269 und § 279, dies bedeutet:

- Holschuld: Käufer müssen die Ware beim Verkäufer abholen.
 - Der Leistungs- und der Erfolgsort liegt beim Schuldner, dem Verkäufer.
- Bringschuld: Käufer müssen das Geld an den Verkäufer senden. (Bringschuld)
 - Der Leistungs- und der Erfolgsort sind gleich wie bei der Holschuld, liegen jedoch nicht beim Schuldner, sondern beim Gläubiger.
- Schickschuld: Hier gibt es eine Besonderheit. Leistungs- und Erfolgsort sind nicht identisch.
 - Schuldner erbringt seine vertraglichen Verpflichtungen an einem Ort, der Erfolg tritt jedoch an einem anderen Ort ein, z. B. wenn man online etwas einkauft und das Unternehmen die Ware mit der Post/Spedition nach Hause sendet.
 - Unternehmen übergibt die Waren an die Spedition und erfüllt seine Pflicht.
 - Der Erfolg kann jedoch erst beim Gläubiger (Käufer) eintreten, wenn er in den Besitz der Ware gelangt.
 - Der Erfüllungsort (Leistungsort) und Erfolgsort sind dann unterschiedlich.
 - Problem der Schickschuld: Verkäufer muss die Ware nur übergeben und hat somit seine Pflicht erfüllt.
 - Wenn die Ware nicht ankommt, trägt der Käufer das Risiko für den Verlust der Ware, weil der Käufer diese Pflicht niemals übernommen hat. Diese ergibt sich aus § 447.
 - Ausnahme. Verbrauchsgüterkauf nach § 474.

- Immer wenn nach Ansprüchen oder Verpflichtungen gefragt wird.
- Die Anspruchsgrundlagen lassen sich in 4 Kategorien einteilen - alles ist im BGB, außer Produkthaftungsgesetz
 - Die Vertraglichen - alle im BGB
 - Außervertragliche Ansprüche
 - Rückabwicklungsansprüche
 - Vertragsstörung

Anspruchsgrundlagen Vertragliche

- Die Vertraglichen sind alle im BGB
- Die ersten drei sind die wichtigsten
 - Kaufvertrag § 433 BGB
 - Dienstvertrag § 611 BGB
 - Werkvertrag § 631 BGB
 - Darlehensvertrag § 488 BGB
 - Mietvertrag § 535 BGB
 - Pachtvertrag § 581 BGB
 - Sachdarlehensvertrag § 607 BGB
 - Bürgschaftsvertrag § 765 BGB
 - Allgemeine Verträge § 241 BGB
 - Garantievertrag § 433 BGB

Anspruchsgrundlagen

Außervertragliche Anspruchsgrundlagen

- Außervertragliche Ansprüche: die ersten drei sind die wichtigsten
 - Herausgabeanspruch des Eigentums § 985 BGB
 - Schadensersatz unerlaubte Handlung aus einer Straftat / einem Delikt § 823 BGB
 - Produkthaftungsgesetz § 1 ProdHaftG
 - Ungerechtfertigte Bereicherung § 812 BGB
 - Haftung Aufsichtspflicht § 832 BGB

Anspruchsgrundlagen Rückabwicklungsansprüche

- Rückabwicklungsansprüche
 - Schadenersatz nach Vertragsanfechtung § 122 BGB
 - Herausgabeanspruch nach Rücktritt § 346 BGB
 - Rückgewährleistungsanspruch bei Verbraucherverträge § 355 (3) BGB

- Vertragsstörung - alle im BGB
 - Schadensersatz wegen Pflichtverletzung § 280/281 BGB
 - Mängelansprüche Kaufvertrag § 437 BGB
 - Mängelansprüche Werkvertrag § 634 BGB
 - Mängelansprüche Mietvertrag § 536/536a BGB
 - Herausgabeanspruch des Ersatzes § 285 BGB

Anspruchsgrundlagen (= verlangen, verpflichtet)

Außervertraglich:

- Herausgabe Eigentum § 985 BGB
- Ungerechtfertigte § 812 BGB
- Schadensersatz unerl. Hand § 823 BGB
- Haftung Aufsichtspflichtigen § 832 BGB
- Produkthaftung § 1 ProdHaftG

Vertraglich:

- KB § 433 BGB
- Darlehens-V § 488 BGB
- MV § 535 BGB
- PV § 581 BGB
- Sachdarlehen-V § 607 BGB
- Dienst-V § 611 BGB
- WV § 631 BGB
- Bürgschafts-V § 765 BGB
- Allg. Verträge § 241 BGB
- Garantie-V § 443 BGB

Rückabwicklungsansprüche:

- Herausgabeansprüche n. Rücktritt § 346
- Rückgewähr. Anspruch bei Verbrauchervertrag § 355/3
- Schadensersatz n. Vertragsanfechtung § 122

Vertragsstörung:

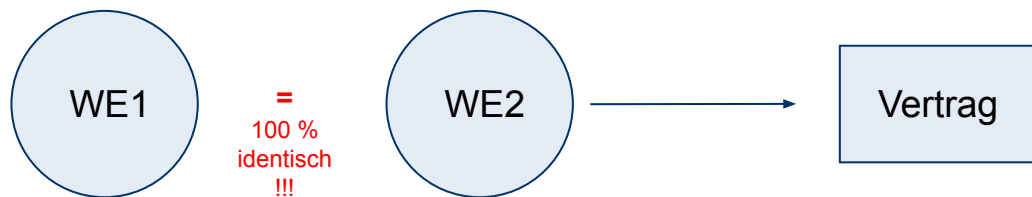
- Schadensersatz wegen Pflichtverletzung § 280 + 281
- Herausgabeanspruch des Ersatzes § 285
- Mängelanspruch KV § 437
- Mängelanspruch MV § 536 + 536a
- Mängelanspruch § 634

Bürgerliches Gesetzbuch

Vertragsentstehung bei zweiseitigen RG
Angebot und Annahme

Vertragsentstehung bei zweiseitigen RG

Angebot und Annahme



2 Übereinstimmende Willenserklärungen (WE) werden benötigt

- 1. WE = Antrag/Angebot 145
- 2. WE = Annahme § 147 (**WICHTIG: Annahmefrist: unter Anwesenden oder Abwesenden**)
 - Ausdrückliche Erklärung: Schriftlich oder mündlich (Prokurist kann mündlich ernannt werden)
 - Schlüssiges Handeln: Ware auf das Kassenband legen und bezahlen
 - Schweigen als Annahme: Nur bei Kaufleuten möglich, nicht bei Privatpersonen

Vertragsentstehung bei zweiseitigen RG

Angebot und Annahme

- Angebote sind immer bindend, es sei denn, es handelt sich um
 - Öffentliche Angebote: Kataloge, Zeitungsanzeigen, Schaufenster
 - Zeitlich befristete Angebote
 - Angebot mit Klauseln, die darauf hinweisen, es handelt sich um kein verpflichtendes Angebot
 - “Freizeichungsklauseln”
- Annahmefrist § 147
 - Unter Anwesenden (nur sofort annehmbar)
 - Telefon, Messe, Verkaufsladen (man interagiert zusammen)
 - Unter Abwesenden (z. B. bei schriftlichem E-Mail-Verkehr in einer üblichen Frist)
 - E-Mail: 1 Tag
 - Fax: 3 Tage
 - Brief: 7 Tage

Vertragsentstehung wirksamer Kaufvertrag

Übungsaufgabe

Überprüfe, ob ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist.

1. Auf einer Messe bietet die ABC GmbH ihre Stühle für einen (Tages-)Sonderpreis von 99,- Euro/Stk. an. Der reguläre Preis beträgt eigentlich 149,- Euro. Der Interessent kauft vor Ort nicht und am nächsten Tag bestellt er schriftlich bei der ABC GmbH für 99,- Euro einen Stuhl.
 - Nein, es ist kein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen. Das Angebot auf der Messe war unter Anwesenden, d. h., eine Annahme des Angebotes wäre nur vor Ort und sofort möglich gewesen. Die schriftliche Bestellung ist daher als neue Willenserklärung anzusehen und obliegt der ABC GmbH, ob sie das Angebot annimmt oder auf die normalen Preise verweist, da die Sonderaktion nur am Messetag gültig war.

Vertragsentstehung wirksamer Kaufvertrag

Übungsaufgabe

Überprüfe, ob ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist.

2. Die ABC GmbH versendet ein schriftliches Angebot an einen Interessenten und gewährt einen Sonderrabatt. Die Stühle werden für 140,- Euro/Stk. angeboten, Zahlungsvereinbarung Vorkasse. Die Bestellung erfolgt schriftlich nach 2 Tagen zu den genannten Konditionen.
 - Ja, es sind 2 übereinstimmende Willenserklärungen unter Abwesenden zustande gekommen. Die 2 Tage liegen innerhalb der handelsüblichen Annahmefrist.
3. Frage: Wenn die Annahme erst nach 3 Wochen stattgefunden hätte, würde dann auch ein wirksamer Vertrag zustande kommen?
 - Nein, bei 3 Wochen würde kein wirksamer Vertrag zustande kommen, weil es außerhalb der handelsüblichen Frist liegt.

Vertragsentstehung wirksamer Kaufvertrag

Übungsaufgabe

Überprüfe, ob ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist.

4. Die ABC GmbH versendet ein schriftliches Angebot an einen Interessenten und gewährt einen Sonderrabatt. Die Stühle werden für 140,- Euro/Stk. angeboten, Zahlungsvereinbarung Vorkasse. Die Bestellung erfolgt schriftlich nach 2 Tagen zu 140 Euro/Stk., jedoch mit dem Zusatz “Bezahlung der Ware nach dem Erhalt”
 - Nein, es sind keine 2 übereinstimmende Willenserklärungen zustande gekommen. Die Bestellung ist nicht identisch wie das Angebot. Die Bestellung wird deshalb als neues Angebot gewertet. Die Annahme der Bestellung obliegt nun der ABC GmbH.

Bürgerliches Gesetzbuch

Vertragsarten

- Kaufvertrag - § 433
- Werkvertrag - § 631 ff.
 - Erfolg wird geschuldet, Bsp. Reifenwechsel und du bringst die neuen Reifen mit
- Dienstvertrag - § 611
 - Zeit wird geschuldet, z. B. Arbeitsvertrag/Nachhilfeunterricht i. H. von 10 h (kein Erfolg wird hier geschuldet)

Wichtig: Kenne die Verträge, damit du die Argumentationskette beim Beantworten der Prüfungsfragen auf dem richtigen § aufbaust.

Entscheide, ob ein Kaufvertrag, Werkvertrag oder ein Dienstleistungsvertrag vorliegt.

1. Du gehst zum Zahnarzt, weil er dir einen Zahn ziehen soll.
 - Werkvertrag § 631
2. Du gehst zum Autohaus und kaufst dir ein Auto
 - Kaufvertrag § 433
3. Du beauftragst ein Monteur für die Installation eines Geländers
 - Werkvertrag § 631
4. Du beauftragst einen Monteur für die Lieferung und Installation eines Geländers
 - Werkliefervertrag § 650
5. Dein Kumpel hat die Weiterbildung nicht bei Patrick Grabowsky gestartet und benötigt nun 10 h Nachhilfe in der Woche.
 - Dienstvertrag § 611

- Werkliefervertrag § 650 BGB
 - Erfolg inkl. Lieferung wird geschuldet, Reifenwechsel und Auftragnehmer stellen zusätzlich Reifen
- Darlehensvertrag § 438 BGB
 - Geld wird gegen Entgelt (Zins + Tilgung) über Zeitraum X verliehen
- Mietvertrag § 535 BGB
 - Mietobjekt wird dem Mieter gegen Entgelt überlassen
- Pachtvertrag § 581 BGB
 - Ähnlich wie Mietvertrag, bloß dass Pächter zusätzlich in den Genuss der Früchte kommt
- Leasingvertrag - viele verschiedene Leasingverträge z. B. § 491 BGB
 - Spezieller Mietvertrag, Leasinggeber überlässt Leasingobjekt und erhält Leasingraten
- Sachdarlehensvertrag § 607 BGB
- Bürgschaftsvertrag § 765 BGB
- Allgemeine Verträge § 305 BGB
- Garantievertrag § 443 BGB
- Fernabsatzvertrag § 312c BGB
 - Verbraucher kauft etwas übers Internet bei einem Unternehmer

Wichtig: Kenne die Verträge, damit du die Argumentationskette beim Beantworten der Prüfungsfragen auf dem richtigen § aufbaust.

Bürgerliches Gesetzbuch

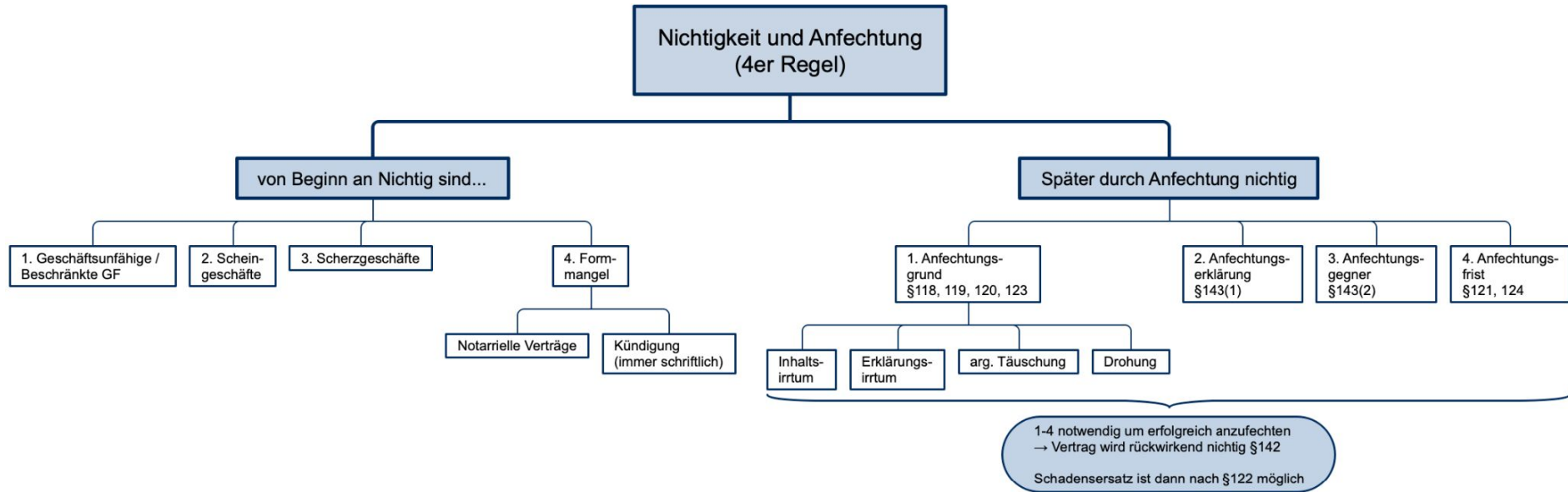
Nichtigkeit und
Anfechtung

- Verträge können von Anfang an nichtig (unwirksam) sein
- ODER
- Später durch erfolgreiche Anfechtung nichtig werden

Von Beginn an nichtig sind Verträge ...

1. von Geschäftsunfähigen / beschränkt Geschäftsfähigen
 - §§ 104 ff. Ratenkauf oder Schenkung eines Hundes an ein Kind
2. Scheingeschäfte
 - § 117 - (man tut nur so, als ob)
3. Scherzgeschäfte
 - § 118 - 1 Bier für 1.000 €
4. Nichtigkeit aufgrund von einem Formmangel
 - § 125 - Kündigung, Immobilienkauf beim Notar

- Wirksam abgeschlossene Verträge können später durch erfolgreiche Anfechtung nichtig werden, wenn die **4 Voraussetzungen** für die Anfechtung vorliegen.
 1. Anfechtungsgrund
 - Inhalts-/Erklärungsirrtum (1) - man dachte, man kauft etwas anderes, z. B. Vollversion/Testversion
 - Irrtum: Ausversehen abgegebene Willenserklärung, z. B. Handzeichen bei einer Auktion
 - Arg. Täuschung - vorsätzlich getäuscht
 - Drohung: unter Druck abgegebene Willenserklärung, z. B. Erpressung
 2. Anfechtungserklärung § 143
 3. Anfechtungsgegner § 143
 4. Anfechtungsfrist § 121/124
- Erfolgreich angefochten, Vertrag wird rückwirkend nichtig
- § 122 Person, die erfolgreich angefochten hat, kann unter Umständen Schadenersatz leisten



Welche Verträge sind von Beginn an nichtig/unwirksam?

- Verträge von Geschäftsunfähigen oder ggfs. auch beschränkt Geschäftsfähigen
 - Ratenkauf von einem Jugendlichen (ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters)
 - Jugendlicher gibt mehr Geld aus, als sein Taschengeld ihm erlaubt (ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters)
- Scheingeschäfte
 - Wenn man nur so tut, als ob man etwas kauft
- Scherzgeschäfte
 - Ich kaufe dir das Bier für 1.000 Euro ab.
- Formmangel
 - Immobilienkauf ohne notarielle Beurkundung
 - Mündliche Kündigung, da Kündigungen schriftlich erfolgen müssen

Wie ficht man einen Vertrag richtig an und was passiert bei erfolgreicher Anfechtung?

1. Anfechtungsgrund

- Inhalts-/Erklärungsirrtum (1) - man dachte, man kauft etwas anderes, z. B. Vollversion/Testversion
- Irrtum: aus Versehen abgegebene Willenserklärung, z. B. Handzeichen bei einer Auktion
- Arg. Täuschung (vorsätzlich getäuscht)
- Drohung: unter Druck abgegebene Willenserklärung, z. B. Erpressung

2. Anfechtungserklärung § 143

3. Anfechtungsgegner § 143

4. Anfechtungsfrist § 121/124

→ Erfolgreich angefochten, Vertrag wird rückwirkend nichtig

→ § 122 Person, die erfolgreich angefochten hat, kann unter Umständen Schadenersatz leisten

Bürgerliches Gesetzbuch

Allgemeine Verjährung und Verjährung bei Mängel

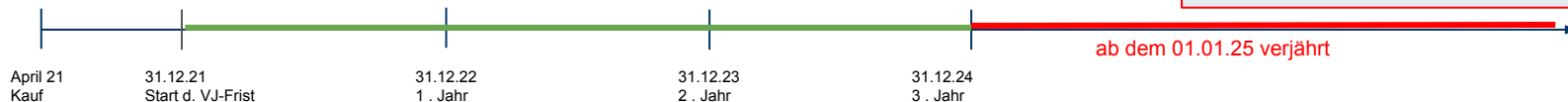
- Unter Verjährung versteht man den Zeitpunkt, ab wann keine Ansprüche mehr gegenüber dem Vertragspartner geltend gemacht werden können, weil die mögliche Frist für die Geltendmachung der Ansprüche abgelaufen ist. Der Schuldner hat dann ein Leistungsverweigerungsrecht (§ 214).

Wichtig: Es gibt 2 Arten von Verjährung (unterschiedliche §§!)

- Allgemeine Verjährungsfrist bei § 195 + § 199
 - Wird für Zahlungen eingesetzt - 3 Jahre, Start mit dem Ende des Kalenderjahres
- Verjährungsfristen bei Mängeln § 438
 - Bauwerke - 5 Jahre - ab Bauabnahme
 - Allen anderen - 2 Jahre - ab Übergabe

Allgemeine Verjährungsfrist (Zahlung, 3 Jahre ab Ende des Jahres)

- Ein Handy wird im April 2021 gekauft. Die Zahlung ist im April 2021 fällig, wird jedoch vergessen abzubuchen.

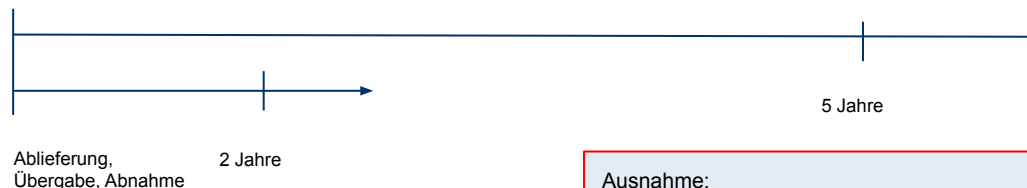


Frage:

- Wie lange geht die Verjährungsfrist? Endet mit Ablauf des 31.12.24
- Ab wann sind die Ansprüche verjährt? Ab dem 01.01.25
- Wenn Zahlung im verjährten Zeitraum geleistet wurde, kein Anspruch auf Rückzahlung! § 214

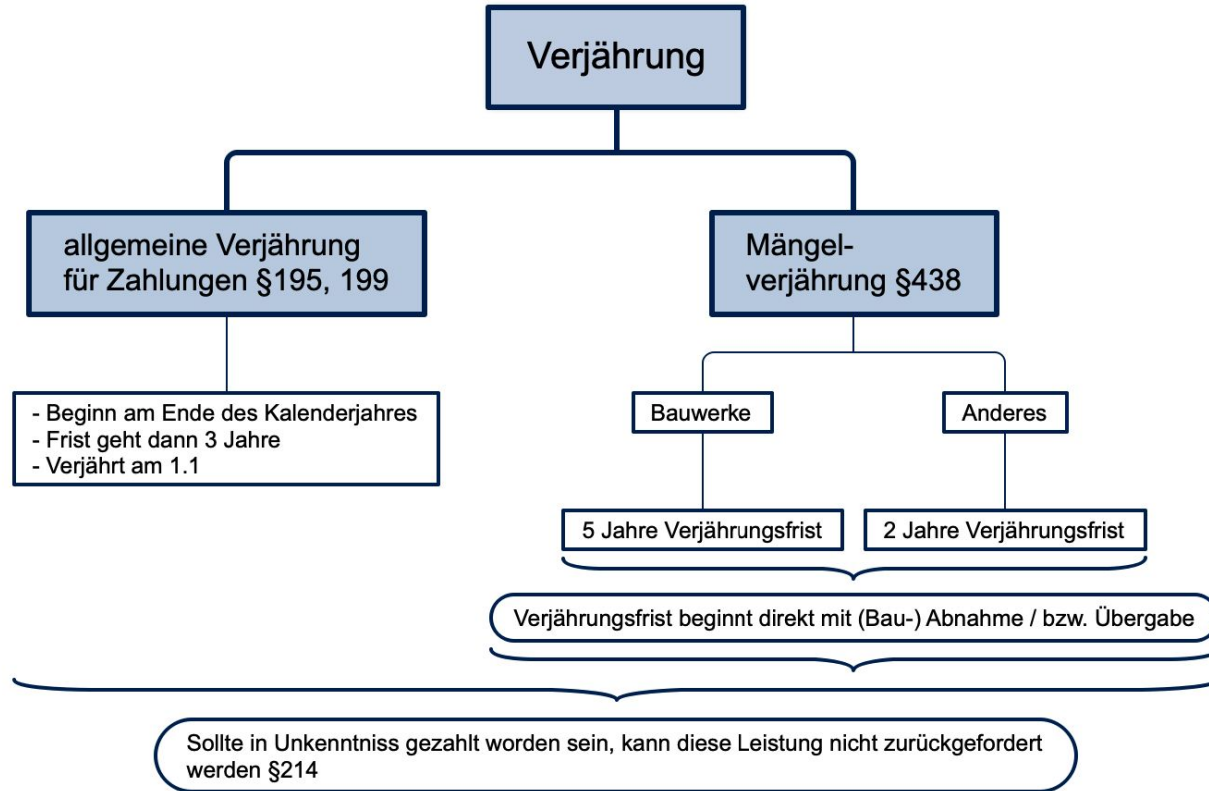
Verjährung bei Mängeln § 438

- bei Bauwerken (5 Jahre)
- bei allen anderen Sachen 2 Jahre



Ausnahme:

Mängel, die arglistig verschwiegen wurden!

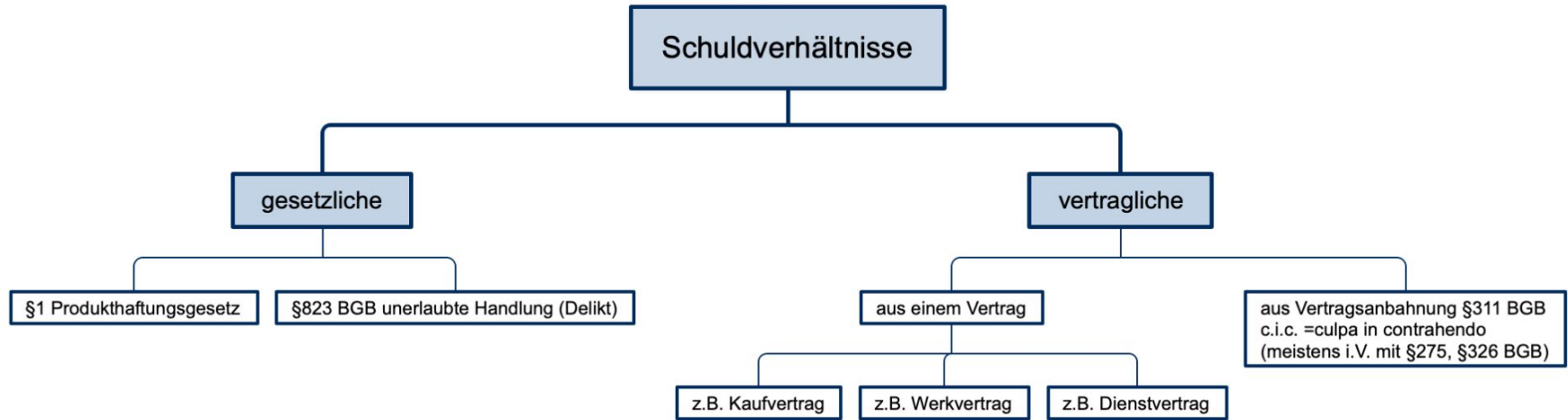


- Hemmung:
 - Wenn der Gläubiger ein Mahnverfahren oder eine Klage einreicht, wird die Verjährungsfrist gehemmt. Dies bedeutet, man stoppt die Uhr. Die Verjährungsfrist läuft nach dem Verfahren normal weiter (§ 203).
- Neubeginn der Verjährung:
 - Die Verjährungsfrist kann nach § 212 auch neu beginnen, wenn der Forderung oder dem Anspruch zugestimmt wurde.

Bürgerliches Gesetzbuch

Gesetzliche und vertragliche Schuldverhältnisse

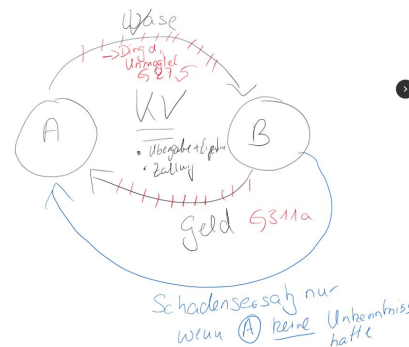
- Schuldverhältnis aus dem Gesetz:
 - Produkthaftungsgesetz
 - § 823 unerlaubte Handlung
- Vertragliche Schuldverhältnisse ab § 311:
 - Aus einem Vertrag: z.B. Kaufvertrag, Werkvertrag oder Dienstleistungsvertrag
 - Aus Vertragsanbahnung (Culpa in Contrahendo)

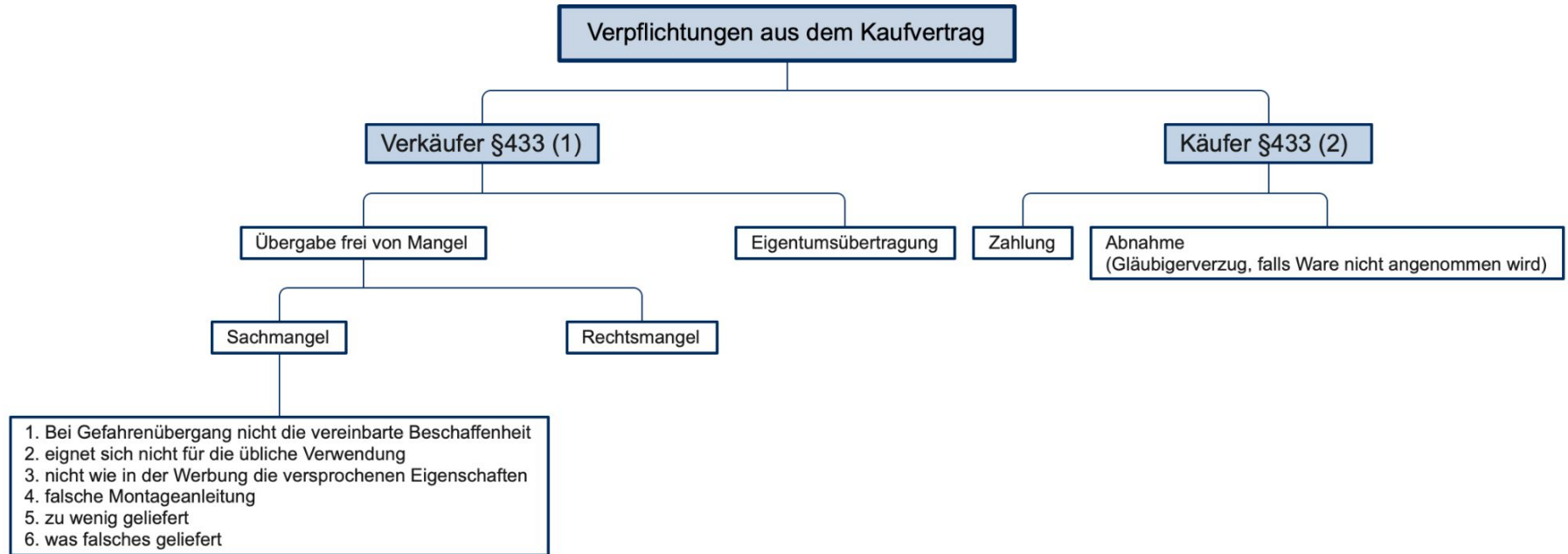


Culpa in Contrahendo § 311

Beispiel in Kombination mit Ding der Unmöglichkeit (§ 275) und Anspruchsverlust auf die Gegenleistung (§ 326a)

- Handy wird im Freibad an einen Kumpel verkauft, Übergabe und Bezahlung erfolgt später.
- Handy wird in der Zwischenzeit geklaut, ohne dass ich die Schuld zu vertreten habe.
- Weil ich die Schuld nicht zu vertreten habe, muss ich keinen Schadenersatz leisten.
- Ich übergebe das Handy nicht, weil es mir unmöglich ist, und deshalb verliere ich den Anspruch auf Gegenleistung.
- Ding der Unmöglichkeit aufzeichnen





- § 433 (1) Eigentumsübertrag
 - Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer
 - 1. **die Sache zu übergeben** UND
 - 2. **das Eigentum an der Sache zu verschaffen**.
 - 1. Sache zu übergeben
 - 2. Das Eigentum zu übertragen
 - Das sind zwei separate Vorgänge: Warum? Damit der Eigentümer immer 100 % ausfindig ist.

Beispiel:

1. Kfz-Brief
2. Immobilienverkauf - Eintragung im Grundbuch
3. Kauf eines Artikels im Supermarkt (hier beide Vorgänge bei der Kasse)

Rechte des Käufers bei Mängeln

Voraussetzungen:

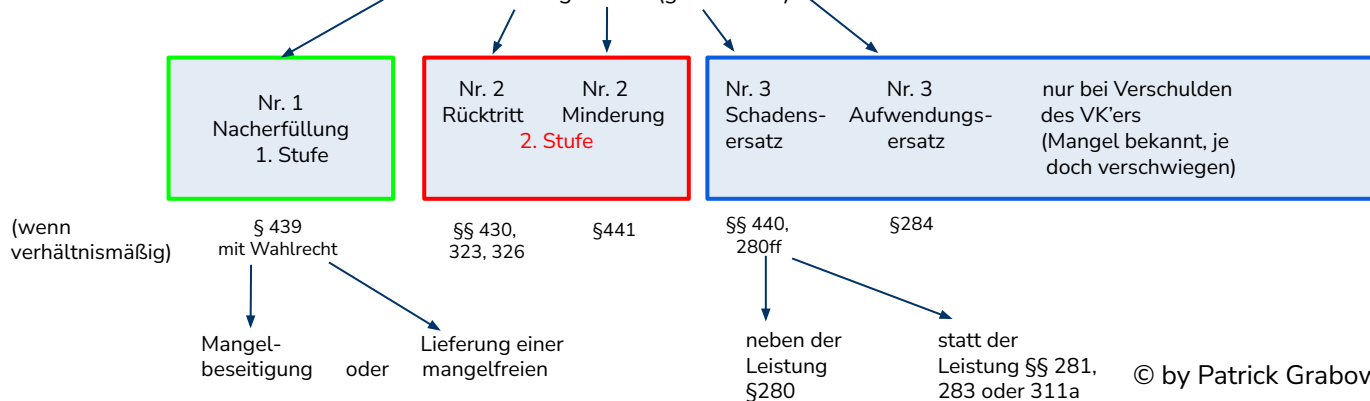
- Gültiger Vertrag mit 2 übereinstimmenden WE? (Angebot und Annahme)
- Gibt es einen Sach- oder Rechtsmangel?

wenn beide "Ja", dann prüfen

Prüfung

- Mangel bereits verjährt? § 438 (2 bzw. 5 Jahren bei Bauwerken)
- Kenntnis des Käufers § 422 (wusste er davon, Sonderrabatt aufgrund von einem Mangel?)
- Gefahrübergang beim Versandkauf § 447
- Bei Handelsgeschäften: Prüf- und Rügepflicht beachten § 377 HGB (siehe später bei HGB)

Gewährleistungsrechte (§ 437 BGB)

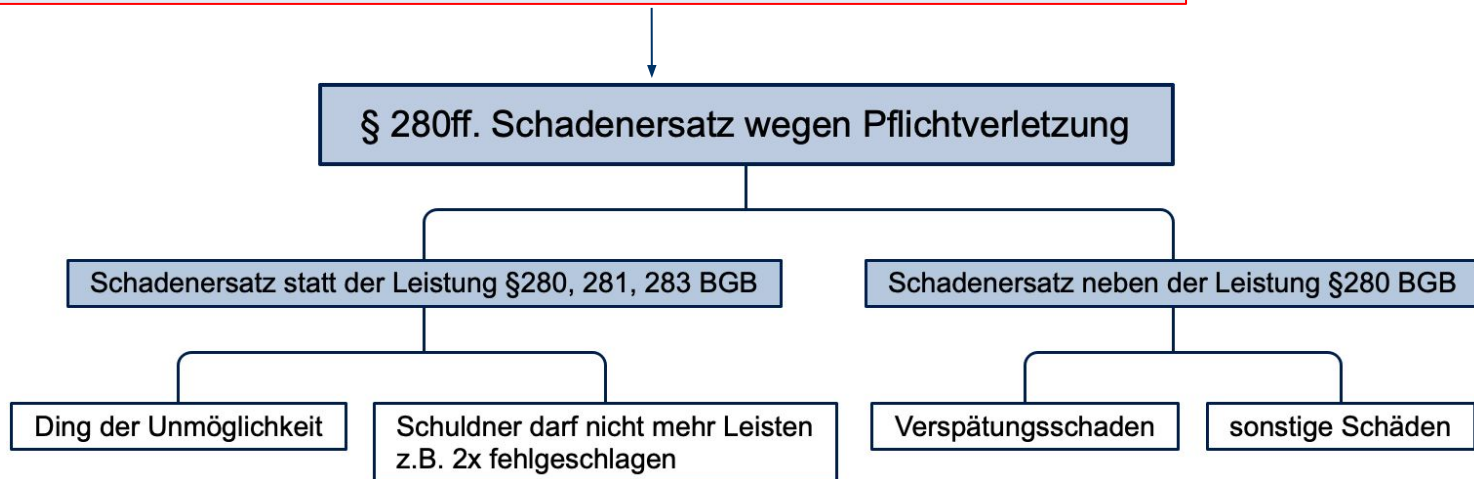


2. Stufe:
nach erfolgreicher Fristsetzung
unmöglich oder
2x erfolglos gescheitert ist.

3. Stufe:
Schadenersatz nur über den
Differenzbetrag
Bsp. Lieferung Stahl

Voraussetzungen

- Vertrag/Vertragsanbahnung (Culpa in Contrahendo § 311 (2) BGB)
- Pflichtverletzung (§ 241, 242 BGB)
- Vertreten müssen (verantwortlich sein § 276)



Bürgerliches Gesetzbuch

Verzug

Verzug ist der Zeitpunkt, ab wann der Schuldner seine Leistung eigentlich durchzuführen hat, dies aber noch nicht gemacht hat. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich der Schuldner in Verzug.

Prüfschema:

- Forderung muss wirksam und fällig sein, damit der Schuldner in Verzug gerät.
- Die wichtige Frage hierbei lautet (§ 286):
 - 1. Ist eine Mahnung notwendig, oder:
 - 2. Ist keine Mahnung notwendig, damit der Schuldner in Verzug gerät?

1. Die Notwendigkeit einer Mahnung:

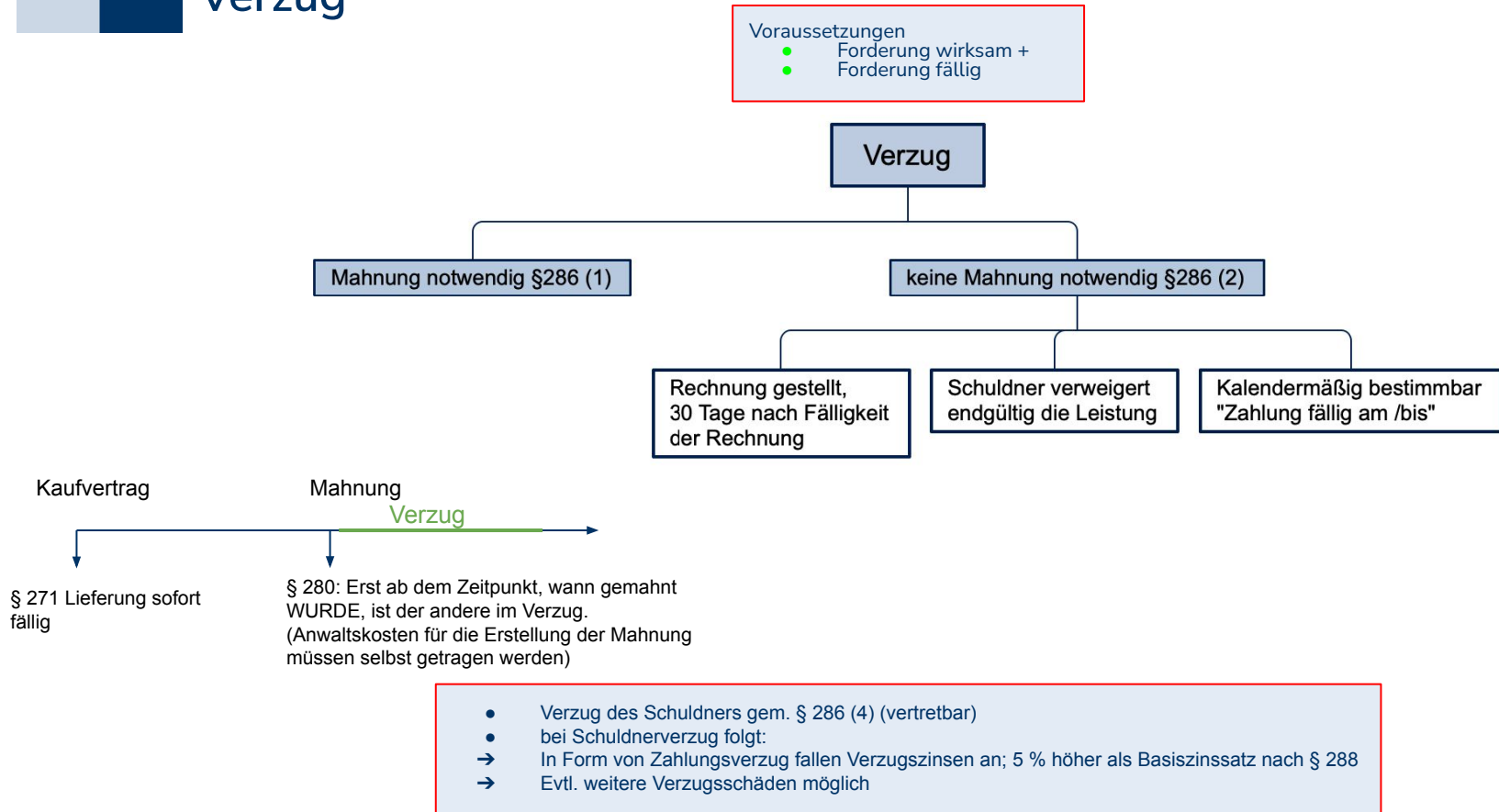
- Wenn kein fester Liefertermin ausgemacht wurde, dann ist die Lieferung der Ware sofort fällig (§ 271), der Schuldner gerät aber erst in Verzug, wenn er eine Mahnung erhält. (Also nicht automatisch! Erst durch die Mahnung.) Sollte ein Anwalt die Mahnung schreiben, dann kann man hier keine Anwaltskosten gegenüber dem Vertragspartner geltend machen, weil dieser dann ja erst ab dem Zeitpunkt der Zustellung der Mahnung im Verzug ist. Die Mahnung wurde von dem Anwalt bereits zuvor erstellt! § 288

2. Keine Mahnung ist notwendig:

- Wenn der Liefertermin kalendermäßig bestimmbar ist - also Lieferung zum Tag 27.03.21
- Die Rechnung gestellt wurde und fällig wurde - Verzug automatisch nach 30 Tagen
- Schuldner verweigert endgültig die Leistung

In beiden Fällen - also mit Mahnung oder ohne Mahnung - muss jedoch auch der Schuldner den Verzug zu vertreten haben - d. h., er muss auch verantwortlich dafür sein, dass er nicht leistet. § 286 (4). Ein Beispiel, bei dem der Schuldner das Verschulden nicht zu vertreten hat, wäre höhere Gewalt, die er nicht beeinflussen kann: Wetter oder Corona-Schließungen durch den Staat und so kann er z. B. nicht liefern.

→ Bei Schuldnerverzug fallen Verzugszinsen i. H. von 5 % des Basissatzes an (§ 288) und evtl. weitere Verzugsschäden.



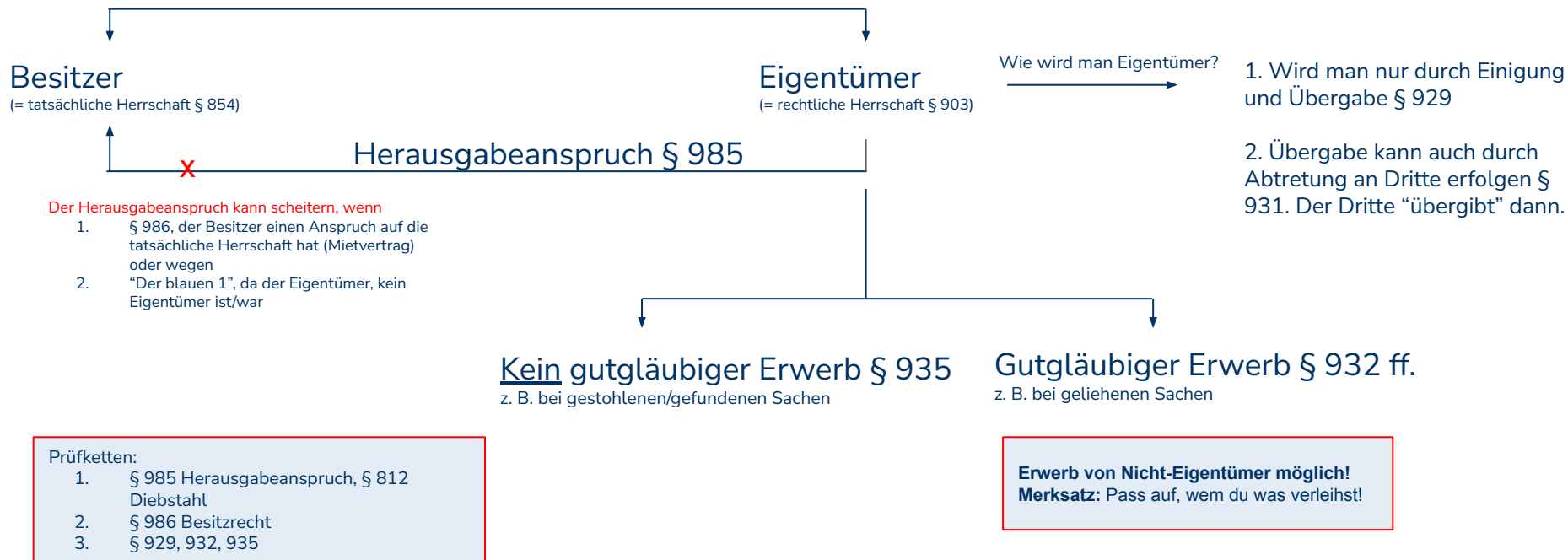
Eigentum, Besitz und Leihvergabe

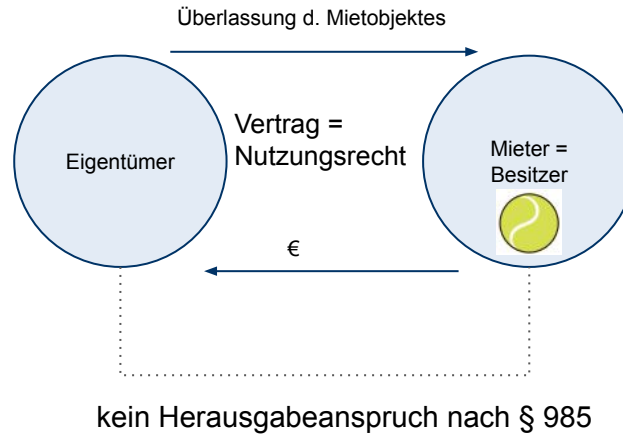
Eigentum, Besitz und Leihvergabe

- Eigentümer
 - § 903 rechtliche Herrschaft
 - § 929 Eigentümer wird man nur durch Einigung und Übergabe!
- Besitzer
 - § 854 tatsächliche Herrschaft
 - Mieter (der Geld bezahlt, inkl. Vertrag)
- Leihe
 - Hat das Objekt ausgeliehen bekommen, ohne dafür zu bezahlen
- Der Eigentümer hat einen Herausgabeanspruch gegenüber dem Besitzer nach § 985, z. B. bei Diebstahl § 812
 - Ausnahme: Der Eigentümer hat keinen Herausgabeanspruch gegenüber dem Mieter, weil der Mieter ja Recht auf die Nutzung von dem Mietobjekt hat (Mietvertrag).
 - Wenn der Eigentümer aber niemals Eigentümer war, weil er das Objekt z. B. geklaut hat, ist kein Herausgabeanspruch von dem "Dieb" möglich, weil er ja niemals Eigentümer war.
- Der Eigentümer kann seinen Herausgabeanspruch auch an einen Dritten (Unbeteiligten, z. B. Werkstatt) abtreten.
 - Wenn der Käufer das Auto aus der Werkstatt abholt, wird er durch die Übergabe des Dritten (z. B. Werkstatt) neuer Eigentümer
- § 935: Bei gestohlenen/gefundenen Objekten kein gutgläubiger Erwerb möglich, d. h., der Käufer kann kein Eigentümer werden.
- § 932 ff.: Gutgläubiger Erwerb ist bei **geliehenen Objekten, ist der Werber von NICHT EIGENTÜMER** möglich, d. h., pass auf, wem du deine privaten Gegenstände verleihst. Also pass auf, wem du deine Sachen ausleihst!
 - Warum? Eigentumsnachweis wird sonst gefordert.

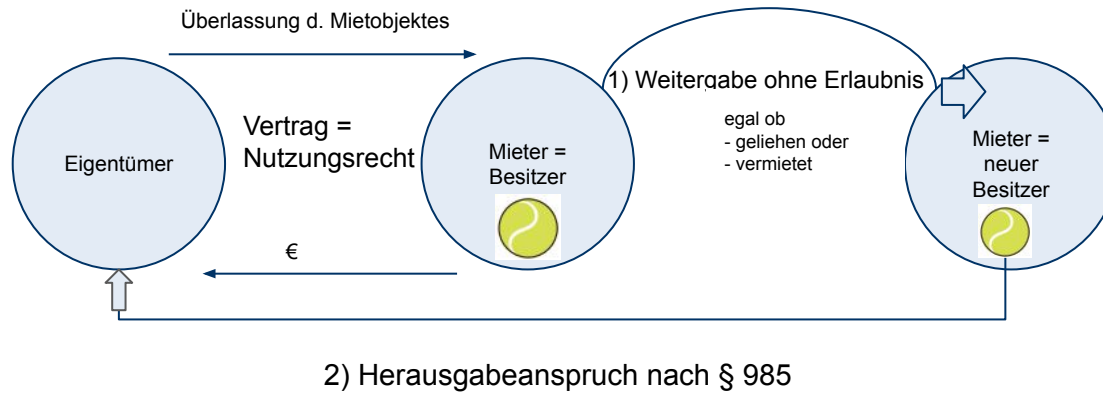
Besitz und Eigentum

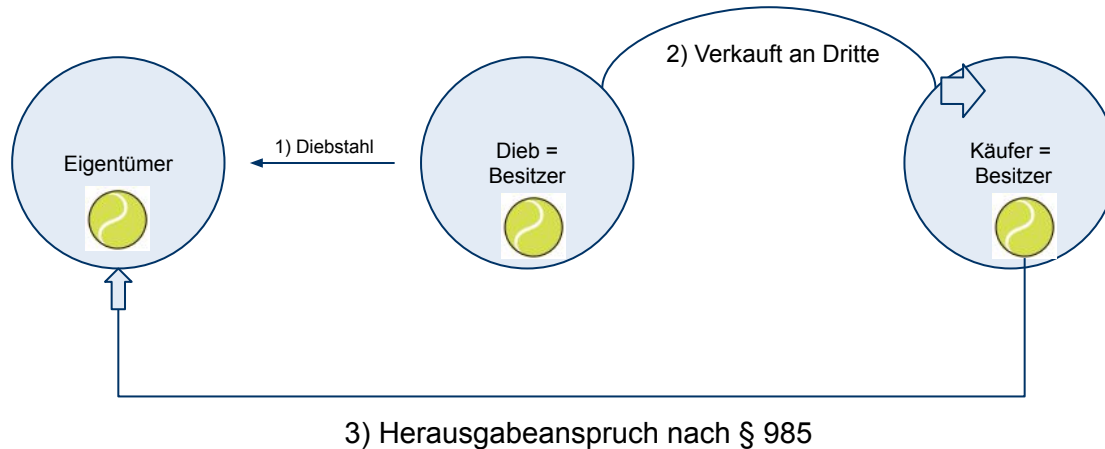
Grafik





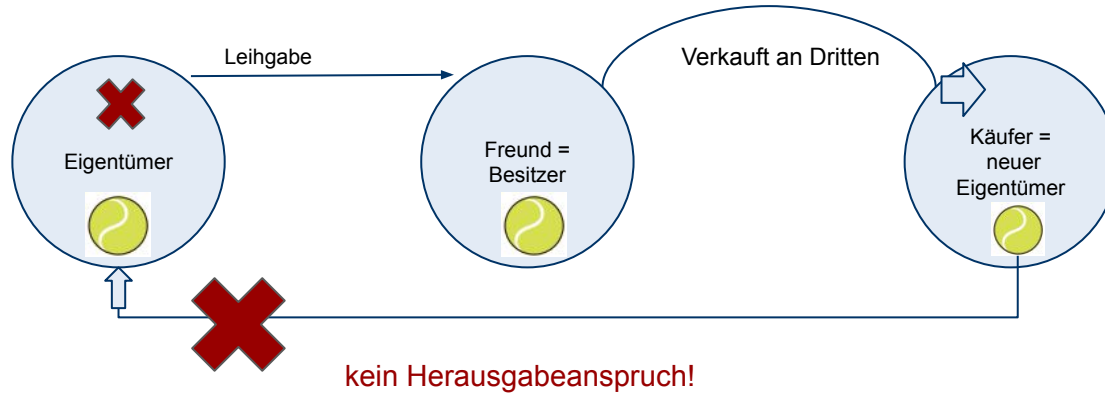
Fall 2 - normaler MV - unerlaubte Weitergabe





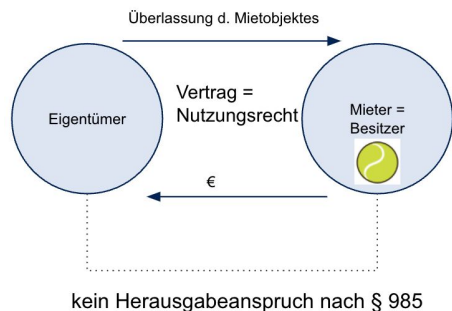
Bei gestohlenen Sachen ist kein
Eigentumserwerb möglich!
§ 935 + § 935

Merke: Bei geliehenen Sachen doch,
da gutgläubiger Erwerb!

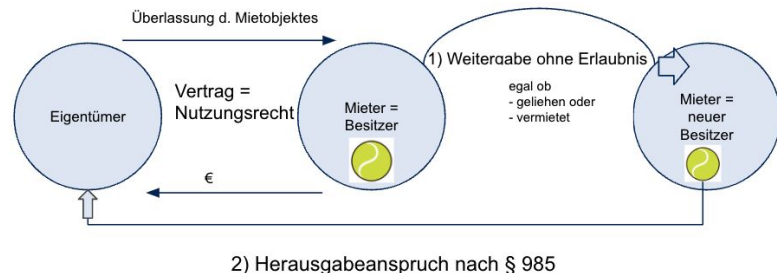


Bei geliehenen Sachen ist ein Erwerb vom Nicht-Eigentümer möglich! § 935 ff.
(Vermeidung bei jedem Kauf einen Eigentumsnachweis vorlegen)

Fall 1 - normaler Mietvertrag



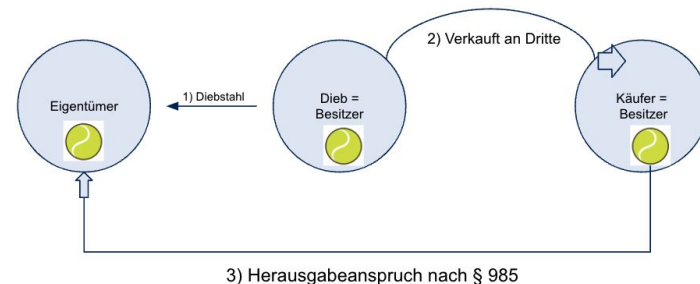
Fall 2 - normaler MV - unerlaubte Weitergabe



Prüfketten:

- § 985 Herausgabeanspruch, § 812 Diebstahl
- § 986 Besitzrecht
- § 929, 932, 935

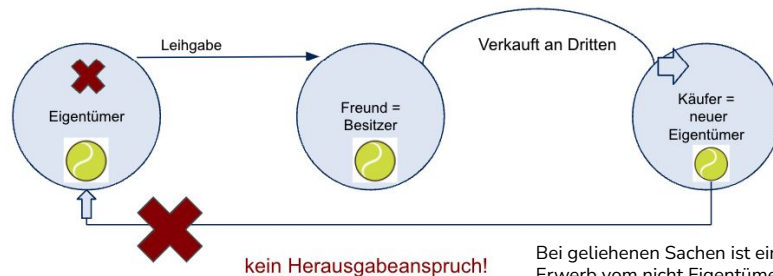
Fall 3 - Diebstahl und Verkauf



Bei gestohlenen Sachen ist kein Eigentumserwerb möglich!
§935 + §935

Merke: Bei geliehenen Sachen doch!
da gutgläubiger Erwerb!

Fall 4 - Leihgabe und Verkauf



Bei geliehenen Sachen ist ein Erwerb vom nicht Eigentümer möglich! §935 ff
(Vermeidung bei jedem Kauf einen Eigentumsnachweis vorlegen)

Bürgerliches Gesetzbuch

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- AGB sind im BGB geregelt und starten bei dem § 305 BGB.
- AGB sind definiert im § 305 (1). Die Merkmale von AGB sind:
 - Vielzahl von Verträgen
 - Vorformulierte Vertragsbedingungen,
 - Die zwischen 2 Vertragsparteien bei einem Vertragsabschluss gestellt werden
- Ziele von AGB:
 - Vereinfachung und Standardisierung von Verträgen
 - Vertragsbedingungen müssen nicht jedes Mal individuell vereinbart werden, sondern sind in den AGB geregelt.
 - Leistungsort, Haftung, allgemeiner Gerichtsstand,
 - Spezieller Schutz für den Verbraucher:
 - AGB werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie wirksam einbezogen werden
 - Unwirksame Klauseln werden nicht Vertragsbestandteil

1. Handelt es sich bei um AGB? (siehe Definition von § 305 (1) BGB)
2. Sind diese AGB wirksam einbezogen worden? § 305 (2) BGB
AGB sind wirksam Vertragsbestandteil geworden, wenn
 1. Ein ausdrücklicher Hinweis
 2. Bei Vertragsabschluss (also vor der Unterschrift) vorlag und
 3. Die Gegenpartei auch die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hatte und
 4. Die Gegenpartei auch mit den AGB einverstanden war.
3. Sind die einzelnen AGB wirksam?
 - Individuelle Vertragsabsprachen haben Vorrang vor den AGB (§ 305 b)
 - Überraschende Klauseln sind verboten und unwirksam (§ 305 c)
 - Klausel gegen Treu und Glauben (Sittenwidrigkeit) sind verboten § 307
 - Klauseln, bei der eine Vertragspartei einseitig benachteiligt wird, sind ebenfalls verboten und unwirksam

Merke: Wenn einzelne Klauseln unwirksam sind, dann bleiben die AGB wirksam; die einzelnen Klauseln werden jedoch durch die gesetzlichen ersetzt.

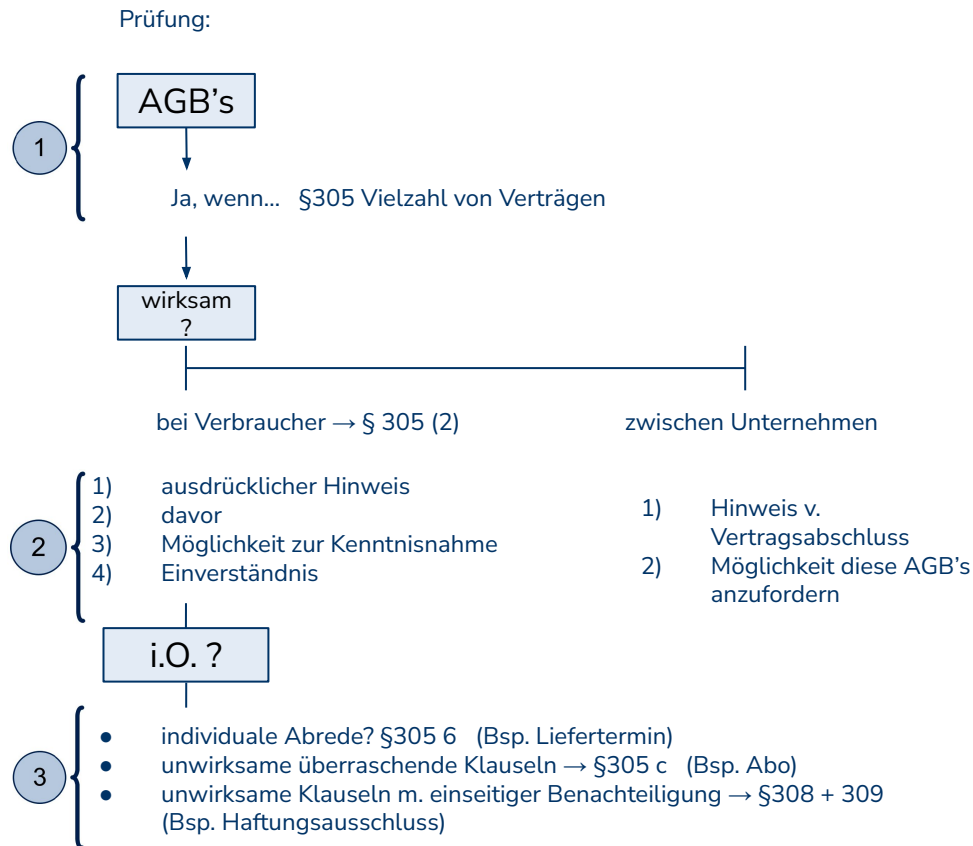
§ 308 sind Klauseln mit Wertungsmöglichkeit - bei einer Klage vor dem Gericht hat der verantwortliche Richter Entscheidungsspielraum.

§ 309 sind Klauseln ohne Wertungsmöglichkeit - der Richter hat keinen Entscheidungsspielraum.

Definition = → § 305 (1)

- Vielzahl von Verträgen
- vorformulierte Vertragsbedingung
- die zwischen Vertragsparteien bei einem Vertragsabschluss gestellt werden

Ziel: → Vereinfachung



Bürgerliches Gesetzbuch

Finanzierungssicherheiten

- **Sicherungsübereignung** ist mit **Sicherheit** benutzerfreundlicher, weil der **BMW** noch in meinem **Besitz** ist und ich ihn fahren kann.
Mit diesem Merksatz wird klar, dass bei der Sicherungsübereignung der Eigentümer des Autos (z. B. die Bank) die Papiere im Tresor hat, der Besitzer kann das Auto jedoch benutzen. Die Sicherungsübereignung ist gesetzlich nicht geregelt.
 - Sicherungsübereignung ist nicht gesetzlich geregelt
 - Weitere Verwendung möglich
- Das Pfandrecht hingegen schon (§ 1204 + 1205) Das Pfandobjekt muss an das Pfandhaus übergeben werden. Der Eigentümer bleibt jedoch Eigentümer, das Pfandhaus wird lediglich neuer Besitzer.
 - Ist gesetzlich geregelt

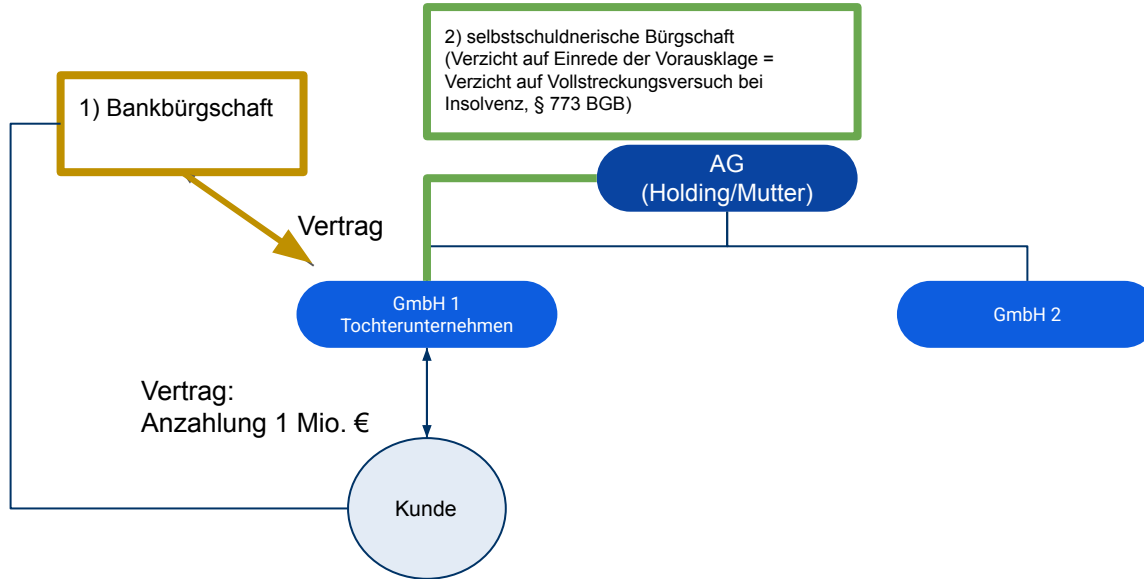
Beides kann zur Finanzierung eines Objektes, z. B. Hauskauf, verwendet werden.

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Grundschild und Hypothek ist folgender:

- Die Hypothek (§ 1113) gilt nur für eine spezielle Schuld und ist nicht übertragbar, das heißt, das Geld kann nur für die Finanzierung von der Sache, also in diesem Fall das Haus verwendet werden.
Merke: Die Hypothek ist wie die Apotheke, es wird nur speziell ein Symptom bekämpft.
- Die Grundschild (§ 1191 ff.) wird im Grundbuch eingetragen und ist nicht an die Schuld gekoppelt. Dies bedeutet, wenn der Käufer 50 % vom Kredit getilgt hat, kann er sich einen neuen günstigen Kredit von 50 % aufnehmen, wenn er sich z. B. ein neues Auto kaufen will.

Merke: **G**rundschild = **G**rundbuch

- Formschrift:
 - Eine Bürgschaft kann bei einem Handelsgeschäft formfrei sein, ansonsten ist die Schriftform zwingend nach § 766 erforderlich.
- Formen:
 - Die Anzahlungsbürgschaft hat das Ziel, die geleistete Anzahlung im Falle der Insolvenz des Schuldners abzusichern. Z. B. wird die Anzahlung für ein Großprojekt abgesichert, für den Fall, dass der Auftragnehmer, der die Anzahlung erhält, vor Auslieferung insolvent geht. Die Bürgschaft sichert den Auftraggeber ab, der die “große” Summe der Anzahlung bereits als Vorleistung gezahlt hat.
 - Bietungs-
 - Gewährleistungs-
- Bankbürgschaft vs. selbstschuldnerische Bürgschaft
 - Es gibt die Bankbürgschaft, bei der die Bank bürgt.
 - Bei der selbstschuldnerischen Bürgschaft (die Muttergesellschaft für die Tochtergesellschaft innerhalb eines Konzerns oder die Privatperson für sein Unternehmen) nach § 733 ist der Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, dies bedeutet, dass bereits vor der Vollstreckung der Bürge einspringt.



- Bei Handelsgeschäften kann die Bürgschaft formfrei sein, ansonsten ist die Schriftform nach § 766 BGB zwingend erforderlich.
- Formen:
 - Anzahlungs-
 - Bietungs-
 - Gewährleistungs-

Virtuelle Präsenzthemen

Tag 1

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 1

- Für das Aufstiegs-BAföG ist es notwendig, dass die Anwesenheit der Teilnehmer durch die Lehrkraft sichergestellt wird. Aus diesem Grund muss die Kamera aktiviert werden.
- Geplante Pausenzeiten
 - 10.00 - 10.15 Uhr
 - 12.15 - 13.00 Uhr
 - 15.00 - 15.15 Uhr
 - Ende: 17.45 Uhr
- Sollte ein Schüler mal die Internetverbindung verlieren und aus dem Zoom-Raum geschmissen werden, einfach wieder neu einloggen. Man kann aber unter Umständen ein paar Minuten im Warteraum warten, bis man wieder am Meeting teilnehmen kann.
(Manchmal sieht man das nicht direkt als Lehrkraft.)

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 2

- Das Inhaltsverzeichnis der Powerpoint befindet sich am Anfang
- Umso mehr ihr mitmacht, desto größer ist euer Lernerfolg.
- Bei Unklarheiten also gern fragen.
- Erinnerung: Bitte bearbeitet die Leistungskontrollen für das AFBG.
- Die Powerpoint aus dem Unterricht, findet ihr in Learningsuite im MG-Kurs im Modul “Willkommen + Downloadmaterial”
- Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem Unterricht, findet ihr im MG-Kurs im Modul “Hinweis zum virtuellen Präsenzunterricht”
- Feedbackformular (am Ende Link in den Chat senden):
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

1. Alle notwendigen und aufgeführten § sollen gemeinsam gelesen werden, ggfs. Markierungen machen.

Recht

Insolvenzordnung (InsO)

Insolvenzordnung (InsO)

Insolvenzgründe

Insolvenzverschleppung ist verboten und kann mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden.

Es gibt für Kapitalgesellschaften 3 mögliche Insolvenzgründe:

1. § 17 Zahlungsunfähigkeit
2. § 18 drohende Zahlungsunfähigkeit
3. § 19 Überschuldung

Insolvenzordnung (InsO)

Ablauf des Insolvenzverfahrens

Liegt ein Insolvenzgrund vor, muss beim Insolvenzgericht (Amtsgericht § 2) schriftlich (§ 13) durch die antragsberechtigte Person ein Insolvenzantrag gestellt werden.

Das zuständige Gericht ist der Wohnort/Geschäftssitz des Schuldners. Das Gericht kann das Insolvenzverfahren eröffnen oder ablehnen, sofern keine Insolvenz vorliegt.

Insolvenzverschleppung z. B. durch die Geschäftsführung ist eine Straftat und kann mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden.

Das Gericht bestellt einen Insolvenzverwalter und das Unternehmen verliert das Recht, Zahlungen durchzuführen.

Der Insolvenzverwalter hat die Aufgabe, das restliche Vermögen und auch die Insolvenzmasse anteilmäßig an die Gläubiger aufzuteilen. Der Gläubiger, welcher eine größere Forderung hat, erhält mehr von der Insolvenzmasse als der Gläubiger, der eine geringe Forderung hat. Alle Forderungen werden zusammengezählt und dann anteilmäßig aufgeteilt.

Insolvenzordnung (InsO) Übersicht

4. Verwaltung der Insolvenzmasse

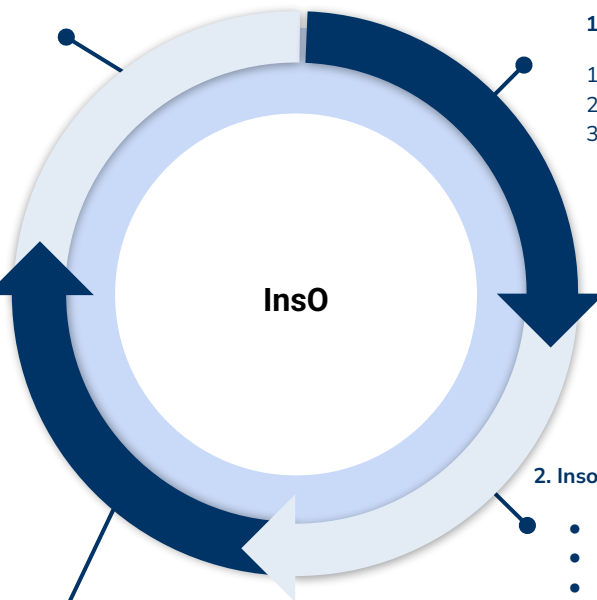
Die Insolvenzmasse wird anteilmäßig an die Gläubiger verteilt.

Bsp.: Insolvenzmasse 1 Mio. €, offene Forderungen insgesamt nur 2 Mio. €

Jede Forderung wird anteilig zur Höhe der jeweiligen Forderung beglichen. Forderung Unternehmen A 500.000 EUR, Forderung Unternehmen B 1.500.000 EUR: Anteil an der Insolvenzmasse 25 % für Unternehmen A und 75% für Unternehmen B.

3. Eröffnungsbeschluss; das passiert dann:

- Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Insolvenzverwalter wird bestellt
- Insolvenzmasse wird verwaltet
- Häufig erfolgt der Stopp der Geschäftstätigkeit, Ausnahmeregelung Fortführung des Geschäftsbetriebs nach § 217-269 InsO



1. Insolvenzgrund

1. § 17 - Zahlungsunfähigkeit (bei jurist. + nat. Personen)
2. § 18 - droh. Zahlungsunfähigkeit (bei jurist. + nat. Personen)
3. § 19 - Überschuldung (nur bei juris. Personen Pflicht)

2. Insolvenzantrag = Eröffnungsantrag

- § 13 - schriftlich bei
- § 2 - Amtsgericht (sachlich zuständig)
- § 3 - örtlich. Zuständigkeit

Antragsberechtigt ist:

- § 15 - Schuldner u. Vertreter, z. B. Mitglieder des Vertretungsorgans (nur bei § 18 drohender Zahlungsunfähigkeit)
- § 14 - Gläubiger (bei § 17+19)

Im Insolvenzrecht gibt es bei der Befriedigung von Schulden zwei Besonderheiten:

- ❑ Die Aussonderung gem. § 47 ff. InsO
- ❑ Die Absonderung gem. § 49 ff. InsO

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Alle notwendigen § gemeinsam lesen, dann

Insolvenzrecht

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Das Handelsgesetzbuch (HGB)

alle notwendigen § lesen

- Das HGB ist eine Ergänzung zum BGB und findet nur bei Handelsgeschäften Anwendung.
- Ein Handelsgeschäft ist ein Geschäft zwischen 2 Kaufleuten.
 - Wer ist Kaufmann und welche Kaufmannsarten gibt es?

Die wichtigsten Ergänzungen sind:

- § 362 Schweigen gilt als Annahme (keine ständige Auftragsbestätigung notwendig)
- § 377 Unverzügliche Prüf- und Rügepflicht der Ware
 - Die Ware muss unverzüglich, also so schnell wie möglich, ohne schuldhaftes Verzögern überprüft werden. Sollte ein Mangel ersichtlich sein, muss dieser unverzüglich - so schnell wie möglich - ohne schuldhaftes Verzögern reklamiert werden. Wenn der Mangel bei der äußerlichen Überprüfung nicht ersichtlich ist, sich aber bei der Verwendung herausstellt, dass ein Mangel vorliegt, muss der Mangel unverzüglich, ohne schuldhaftes Verzögern, reklamiert werden.
 - Bsp.: Ein Rohr sieht äußerlich unbeschädigt aus, es hat jedoch kleine Haarrisse, die äußerlich nicht zu entdecken waren. Nach dem Einbau tropft seitlich an den Haarrissen Wasser heraus, dann muss dieser Mangel unverzüglich, also so schnell wie möglich, ohne schuldhaftes Verzögern reklamiert werden.

- **Istkaufmann:**
 - Ist automatisch ein Kaufmann, weil er ein Handelsgewerbe betreibt, also ein Gewerbe, welches so groß ist, dass man automatisch zum Kaufmann wird. (600 T € Umsatz, 60 T € Gewinn, siehe § 241 a HGB)
 - Der Istkaufmann ist auch ohne Eintragung im HR Kaufmann, da die Eintragung nach § 29 nur eine deklaratorische (= rechtserklärende) Wirkung hat.
- **Kannkaufmann:**
 - Selbstständiger, der aufgrund seiner Größe nicht automatisch verpflichtet ist, sich in das HR eintragen zu lassen, dies aber freiwillig macht, weil er will, dass er Handelsgeschäfte abschließen kann.
- **Formkaufmann**
 - Unternehmen, die aufgrund ihrer Rechtsform automatisch zum Kaufmann werden. Darunter fallen alle Kapitalgesellschaften und teilweise Personengesellschaften.
- **Scheinkaufmann**
 - Wenn jemand vortäuscht, Kaufmann zu sein, gelten für ihn die gleichen Regeln.

- Das Handelsregister wird vom Gericht elektronisch geführt und ist für jede Person einsehbar (§ 8, 9, 10). Sobald eine Eintragung in dem HR bekannt gemacht wurde, gilt diese.
 - Selbst wenn die Informationen falsch oder nicht aktuell sind, zählt das, was öffentlich bekannt ist, weil das ja für jeden einsehbar ist.
 - Selbst bei falschen Informationen. (§ 15, man spricht auch von der positiven/negativen Publizität)
 - Dies wird später noch genauer zum Beispiel vom Prokuristen erklärt.
- Es gibt zwei Abteilungen im Handelsregister:
 - Abteilung A (HR-A): Personengesellschaften (Eselsbrücke: “Arme Schweine, da persönliche Haftung”)
 - Abteilung B (HR-B): Kapitalgesellschaften (Eselsbrücke: “Bonzen, da Kapital haftet”)
- Im Handelsregister werden z. B. die folgenden Informationen hinterlegt:
 - Stammkapital
 - Rechtsform
 - Geschäftsführer und Gesellschafter
 - Prokurist
 - Sitz der Gesellschaft
 - Die Firma, also der Name der Firma
- Die GbR ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und im § 705 BGB geregelt. Sie wird nicht in das Handelsregister eingetragen.

Ab dem § 17 geht es in dem HGB um das Thema Firma.

Firma ist laut § 17 nur der Name, unter dem ein Kaufmann sein Handelsgeschäft abgibt. Damit eine Firma gegründet werden kann (umgangssprachlich "Firmierung"), müssen die folgenden Anforderungen an den Namen erfüllt werden:

- § 18+19 Firmenwahrheit
 - Klare Kennzeichnung (Sonderzeichen sind i. d. R. nicht erlaubt, es sei denn, man kann diese aussprechen, z.B. &-Zeichen)
 - Unterscheidungskraft des Firmennamens
 - Keine Irreführung des Namens (z.B. größtes Schneiderei DE als 1-Mann-Betrieb)
 - Kennzeichnung der Rechtsform für die Haftung, z. B. e.K., GmbH, AG
- § 21-24 Firmenbeständigkeit, dass der Name der Firma bestehen bleibt, selbst bei
 - Einer Heirat des Inhabers
 - Bei einer Übernahme einer Firma (hier bleibt der Name auch erstmal gleich)
 - Oder bei Änderung von Gesellschaftern
- § 30 Unterscheidungskraft der Firma
 - Der Name der Firma muss sich ganz klar durch Individualisierung von anderen Firmen im Ort abgrenzen. Aus diesem Grund firmieren auch so viele Personen mit ihrem wirklichen Namen, da dieser Individualisierung bedeutet.

Prokurist

§ 48 Erteilung der Prokura

- Kann nur vom Inhaber oder durch seinen gesetzlichen Vertreter (bei einer GmbH), also durch die Geschäftsführung erfolgen.
- Erfolgt durch ausdrückliche Erklärung (= schriftlich oder mündlich, keine Formschrift ist vorgegeben)
- Gesamtprokura = die Prokuristen müssen dann gemeinsam entscheiden
- Einzelprokura = der Prokurist darf allein entscheiden

Prokurist

§ 49 Umfang der Prokura

- Prokurist darf alles machen, außer
 - Verkauf von Grundstücken (kaufen darf er jedoch!), für den Verkauf benötigt er eine separate Befugnis
 - keine Publizitätsgeschäfte des Kaufmanns erledigen, z. B. Firmenänderung oder Änderungen im HR durchführen - diese sind nur dem Kaufmann vorbehalten

§ 50 Beschränkung des Umfanges

- § 49 Prokurist darf alles machen, außer
 - Verkauf von Grundstücken (kaufen darf er jedoch!), für den Verkauf benötigt er eine separate Befugnis
 - keine Publizitätsgeschäfte des Kaufmanns erledigen, z. B. Firmenänderung oder Änderungen im HR durchführen - diese sind nur dem Kaufmann vorbehalten
- § 50 Wichtig Beschränkungen der Prokura
 - Beschränkungen im Innenverhältnis (= Regelungen innerhalb der Firma) sind möglich
 - Bsp.: Prokurist darf nur in seinem Geschäftsbereich als Prokurist handeln, z. B. im Einkauf, nicht jedoch in der Produktion, im Vertrieb
 - Beschränkungen im Innenverhältnis sind gegenüber Dritten (nach außen) jedoch unwirksam

§ 51 Zeichnung des Prokuristen

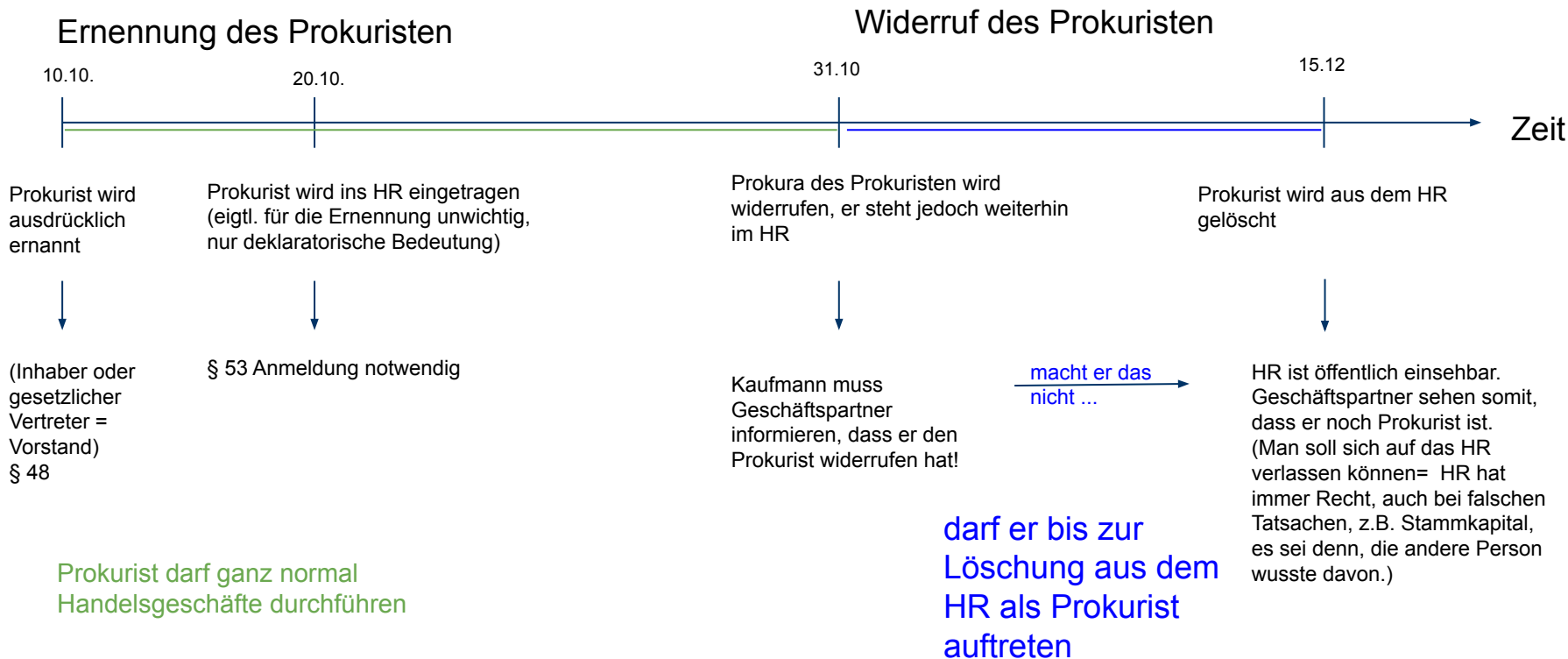
- Der Prokurist muss mit ppa. unterzeichnen, z. B. bei Verträgen
- ppa. bedeutet per procura
- Das ist die Abkürzung und die Geschäftspartner erkennen dadurch auch den Prokuristen

§ 52 Widerruf der Prokura, Unübertragbarkeit

- Die Prokura ist jederzeit widerruflich
- Die Prokura ist nicht übertragbar
- Die Prokura erlischt nicht, nur durch den Tod des Inhabers

- Prokurist § 48-53
 - Wichtigste Hilfsperson des Kaufmanns unterschreibt mit ppa.
- Handlungsvollmacht § 54
 - Unterschreibt mit i. V.
 - Hat die Handlungsvollmacht für gewöhnliche Geschäfte einen bestimmten Bereich, z. B. Einkauf
- Ladenangestellter
- Handelsvertreter
 - Selbstständig § 86
- Handelsmakler
 - Selbstständig
- Kommissionär
 - Selbstständig

- Prokurist § 51
 - Wichtigste Hilfsperson des Kaufmanns unterschreibt mit ppa.
 - Beschränkungen der Prokura nach äußeren Rechtsgeschäften sind nicht möglich, Prokurist darf alles machen, außer
 - Verkauf von Grundstücken (kaufen darf er jedoch!)
 - keine Publizitätsgeschäfte des Kaufmanns erledigen, z. B. Firmenänderung oder Änderungen im HR durchführen - diese sind nur dem Kaufmann vorbehalten
 - Beschränkungen der Prokura im Innenverhältnis der Firma sind möglich
 - Es gibt Einzel- und Gesamtprokura (bei mehreren Prokuristen, die gemeinsam entscheiden)



- OHG ab § 123
 - § 128 Persönliche Haftung der Gesellschafter
- KG ab § 161
 - Komplementär = Geschäftsführer = macht die Komplimente für die Motivation seiner Mitarbeiter = Vollhafter
 - Kommanditist = haftet nur mit seiner Einlage = Teilhafter

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

HGB

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Arbeitsrecht

- Mutterschutzgesetz
- Kündigungsschutzgesetz
- Teilzeit- und Befristungsgesetz
- Arbeitszeitgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Schwerbehinderten-Verordnung
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Bundesurlaubsgesetz
- Arbeitsschutzgesetz
- Entgeltfortzahlungsgesetz
- Sozialgesetz
- Berufsbildungsgesetz
- Nachweisgesetz
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Arbeitsgesetze im Überblick

Mutterschutzgesetz

- § 3 Schutzfrist vor und nach der Entbindung
 - Die schwangere Person darf 6 Wochen vor der Entbindung und 8 Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden (6/8-Regelung). Ggfs. können sich die 8 Wochen verlängern, z. B. bei einer Frühgeburt oder Mehrlingsgeburt.
- § 17 Kündigungsverbot
 - Sobald eine Frau schwanger ist, kann sie nicht gekündigt werden. Siehe genaue Termine im §.
 - Nicht immer kann der AG wissen, dass die Frau schwanger ist, z. B. zum Beginn der Schwangerschaft. Wenn der AG die Frau kündigt, ohne zu wissen, dass diese schwanger ist, ist die Kündigung unwirksam, sofern die schwangere Frau rückwirkend z. B. durch ein Attest nachweisen, dass sie zum Zeitpunkt der Kündigung bereits schwanger war.

Arbeitsgesetze im Überblick

Mutterschutzgesetz

- § 4 Verbot der Mehrarbeit und Ruhezeit
 - Bei Schwangeren/Stillenden < 18 Jahre gilt 8 h pro Tag oder 80 h pro Doppelwoche (inkl. Sonntage)
 - Bei Schwangeren/Stillenden > 18 Jahre gilt 8,5 h pro Tag oder 90 h pro Doppelwoche (inkl. Sonntage)
 - Bei mehreren AG wird die Arbeitszeit aufsummiert. Die oben aufgeführten Zeiten dürfen nicht überschritten werden.
 - Die ununterbrochene Ruhezeit muss mindestens 11 Stunden betragen.

Arbeitsgesetze im Überblick

Mutterschutzgesetz

- § 5 Verbot der Nachtschicht
 - Schwangere oder Stillende dürfen nicht in der Nachtschicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr arbeiten.
 - Ggfs. darf sie unter Berücksichtigung von § 28 bis 22 Uhr arbeiten
 - Siehe separate Regelung in (2) bei Schwangeren in der Ausbildung
- § 6 Verbot der Sonn- und Feiertage
 - Grundsätzlich (= es sind Ausnahmen erlaubt) darf eine Schwangere/Stillende an Sonn- und Feiertagen nicht arbeiten. Samstag zählt als Werktag.

Arbeitsgesetze im Überblick

Mutterschutzgesetz

- § 7 Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen
 - (1) AG hat die Frau für Untersuchungen freizustellen (muss keinen Urlaub nehmen)
 - (2) Siehe separate Zeiten fürs Stillen

Arbeitsgesetze im Überblick

Mutterschutzgesetz

- § 11 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwangere Frauen
 - Tätigkeiten mit (toxischen) Gefahrstoffen, Strahlungen (z. B Radiologie) oder Tätigkeiten in sauerstoffarmen Arbeitsbereichen
 - Bergbau
 - Akkordarbeit
 - Keine Hitze, Kälte oder Nässe oder Lärm
- § 12 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für stillende Frauen

Arbeitszeitgesetz

(Jugendliche und Azubis sind im JArbSchG)

- § 2 Begriffsbestimmungen
 - Was ist Arbeitszeit?
 - Was ist Nachtzeit ?
- § 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer
 - Werktägliche Arbeitszeit (Mo-Sa) 8 Stunden pro Tag
 - Arbeitszeit kann auf bis zu 10 Stunden pro Tag verlängert werden, sofern
 - in 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen durchschnittlich die Arbeitszeit < als 8 Stunden pro Tag ist
- § 4 Ruhepause
 - Je nach Arbeitszeit gibt es unterschiedliche Mindestlängen an Pausen.
 - Eine Pause ist erst dann eine Pause, wenn sie mindestens 15 Minuten ohne Unterbrechung zur Erholung dient.

- § 1 Geltungsbereich
 - Angestellte Personen aus dt. Wirtschaftsbetrieben, die jünger als 18 Jahre sind.
- § 2 Kind, Jugendlicher
 - Kind = < 15 Jahre alt
 - Jugendlicher = 15 bis 18 Jahre alt
- § 4 Arbeitszeit
 - (1) Beginn bis Ende der Beschäftigung, ohne die Ruhepausen (§ 11)
 - (2) Bei der Schichtzeit wird die Ruhepause zur täglichen Arbeitszeit hinzugerechnet.

- § 8 Dauer der Arbeitszeit
 - (1) Jugendliche dürfen maximal 8 Stunden pro Tag arbeiten, jedoch nicht mehr als 40 Stunden in der Woche.
- § 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume
 - Jugendliche müssen feste Pausenzeiten haben. Diese sind im Vorfeld festgelegt.
 - Jugendliche haben mehr Pause als Volljährige.
 - Eine Pause muss mindestens 15 Minuten betragen.
 - Jugendliche dürfen nicht länger als 4,5 Stunden beschäftigt sein, ohne Pause.
 - Die Pause darf frühestens eine Stunde nach Arbeitsbeginn starten.
 - Die Pause darf frühestens eine Stunde vor dem Arbeitsende beginnen.

- § 14 Nachtruhe
- § 15 Fünf-Tage-Woche
 - 5 Tage in der Woche erlaubt zu arbeiten. 2 freie Tage, müssen nicht zwingend aufeinander folgen.
- § 16 Samstagsruhe
 - Ausnahmen sind erlaubt.
- § 17 Sonntagsruhe
 - Ausnahmen sind erlaubt.
- § 19 Urlaub
 - Wenn der Jugendliche zum Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist, dann erhält er mindestens 30 Werktage Urlaub.
 - Wenn der Jugendliche zum Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist, dann erhält er mindestens 27 Werktage Urlaub.
 - Wenn der Jugendliche zum Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist, dann erhält er mindestens 25 Werktage Urlaub.
 - i. V. mit § 139 BGB Teilnichtigkeit
! Werktag Mo-Sa -> 6 Werktage pro Woche

Bei einer 5-Tage-Woche hat man anteilmäßigen Anspruch, d. h. $(30 \text{ Werktage Urlaub} : 6) * 5 = 25 \text{ Urlaubstage}$

- § 22 Gefährliche Arbeiten
 - Für Jugendliche nicht erlaubt
- § 23 Akkordarbeit
 - Für Jugendliche nicht erlaubt

- § 1 Urlaubsanspruch
- § 2 Geltungsbereich
- § 3 Dauer desurlaubes
 - mindestens 24 Werktage. Beachte: Werktage sind Mo-Sa
 - Bei einer 5-Tage-Arbeitswoche muss umgerechnet werden.
- § 4 Wartezeit
 - Der volle Urlaubsanspruch besteht eigentlich erst nach sechsmonatiger Betriebszugehörigkeit
 - davor anteilmäßig möglich (monatlich), wegen der Probezeit

- § 5 Teilurlaub
 - (1) 1/12 des Jahresurlaubs kann man für jeden vollen Monat nehmen
 - (1) c) Wenn AN nach 7 Monaten kündigt, erhält er trotzdem den Jahresurlaub
 - (2) Halbe Urlaubstage werden auf volle aufgerundet
 - (3) Wenn der AN bei c) den Jahresurlaub erhalten hat, kann dieser nicht zurückgefordert werden.

- § 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs
 - (3) Urlaub kann aus betrieblichen oder personellen Gründen des AN (z. B. Krankheit) mit ins nächste Jahr genommen werden. Der Urlaub muss dann aber innerhalb der ersten 3 Kalendermonate genommen werden.
 - (4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht gewährleistet werden, so ist dieser abzugelten (z. B. Auszahlung).

- § 9 Erkrankung während des Urlaubs
 - Urlaub dient zur Erholung. Wenn AN während des Urlaubs krank wird, dann kann der AN ein Attest einreichen und bekommt die Urlaubstage wieder gutgeschrieben.

- § 1 Errichtung von Betriebsräten
- § 9 Zahl der Betriebsratsmitglieder
- § 15 Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und Geschlechtern
- § 21 Amtszeit
- § 33 Beschlüsse des Betriebsrates
- § 38 Freistellung
- § 60 Errichtung und Aufgaben der JAV inkl. § 61
- § 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarung
- § 80 Allgemeine Aufgaben
- § 87 Mitbestimmungsrechte
- § 90 Unterrichts- und Beratungsrechte
- § 92 ff.
- § 102 Mitbestimmung bei Kündigung

- § 1 Errichtung von Betriebsräten
 - ab 5 dauerhaften AN, sofern 3 AN wählbar sind, möglich, jedoch keine Pflicht
- § 9 Zahl der Betriebsratsmitglieder
- § 15 Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und Geschlechtern
- § 21 Amtszeit
 - beträgt 4 Jahre
- § 33 Beschlüsse des Betriebsrates
 - Bei einer Betriebsratssitzung wird eine Mehrheit benötigt, damit ein Beschluss über ein Thema bzw. Anliegen gemeinschaftlich bestimmt werden kann.
- § 38 Freistellung
 - Ab einer gewissen Anzahl von AN gibt es freigestellte (hauptberufliche) Betriebsratsmitglieder.

- § 60 Errichtung und Aufgaben der JAV inkl. § 61
 - Jugend- und Auszubildendenvertretung
 - Betriebsrat für Azubis und Jugendliche
 - JAVi kann jeder werden, der < 25 Jahre alt und dauerhaft im Unternehmen angestellt ist
- § 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarung
 - Günstigkeitspyramide beachten
- § 80 Allgemeine Aufgaben
- § 87 Mitbestimmungsrechte
- § 90 Unterrichts- und Beratungsrechte
- § 92 ff.
- § 102 Mitbestimmung bei Kündigung

- § 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
- § 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung
- § 7 Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers

Entgeltfortzahlungsgesetz Fallbeispiel

- a) Ein AN ist für einen Zeitraum von 2 ½ Arbeitswochen krankgemeldet. Der AN ist seit kurzer Zeit, z.B. 2 Wochen, im Betrieb angestellt.
- b) Ein anderer AN ist aufgrund eines Arbeitsunfalls über mehrere Wochen krankgeschrieben. Der AN hat während der Arbeit grob fahrlässig gehandelt und ist am Unfall selbst schuld. Bsp.: AN arbeitet trotz Unterweisung mit Handschuhen an der Produktionsmaschine und ein Unfall passiert.
- c) Ein anderer AN ist aufgrund von Migräne zwei Wochen krank, hat aber bereits aufgrund einer Rückenoperation dieses Jahr 6 Wochen Entgeltfortzahlung erhalten.
- d) Ein anderer AN ist für weitere 6 Wochen krankgeschrieben. Es handelt sich hierbei um eine Folgeerkrankung. Er hatte bereits vor 8 Monaten 6 Wochen Entgeltfortzahlung erhalten.

Entgeltfortzahlungsgesetz

Fallbeispiel Lösung

- a) Ein AN ist für einen Zeitraum von 2 ½ Arbeitswochen krankgemeldet. Der AN ist seit kurzer Zeit, z. B. 2 Wochen, im Betrieb angestellt.
 - Nach § 3 (3) entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung
- a) Ein anderer AN ist aufgrund eines Arbeitsunfalls über mehrere Wochen krankgeschrieben. Der AN hat während der Arbeit grob fahrlässig gehandelt und ist am Unfall selbst schuld. Bsp.: AN arbeitet trotz Unterweisung mit Handschuhen an der Produktionsmaschine und ein Unfall passiert.
 - Es besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung, da der AN den Unfall selbst zu verantworten hat, da er grob fahrlässig gehandelt hat. § 3 (1) Satz 1
- a) Ein anderer AN ist aufgrund von Migräne zwei Wochen krank, hat aber bereits aufgrund einer Rückenoperation dieses Jahr 6 Wochen Entgeltfortzahlung erhalten.
 - Ja, der AN hat einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, da es sich um unterschiedliche Krankheiten handelt. § 3 (1) Satz 2. Er bekommt die zwei Wochen Entgeltfortzahlung.
- a) Ein anderer AN ist für weitere 6 Wochen krankgeschrieben. Es handelt sich hierbei um eine Folgeerkrankung. Er hatte bereits vor 8 Monaten 6 Wochen Entgeltfortzahlung erhalten.
 - Ja, der AN hat einen Entgeltfortzahlungsanspruch für 6 Wochen, weil der Zeitraum größer als 6 Monate zwischen Vorerkrankung und Folgeerkrankung ist.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Personalbeschaffung

- Bei Stellenausschreibungen ist das AGG (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) zu beachten. Dies bedeutet, es darf keine Diskriminierung aufgrund von Folgendem stattfinden:
 - Rasse oder ethnische Herkunft → Nur deutsche Personen
 - Geschlecht → Nur Frauen
 - Religion und Weltanschauung → Nur Christen
 - Behinderung → Nur Menschen ohne Benachteiligung
 - Alter (jedes Lebensalter) → Führerschein (Mindestalter 18, bei Azubi-Ausschreibung Diskriminierung)
 - sexuelle Identität → Nur Homosexuelle
- Wenn einem Bewerber Anfahrtskosten/Übernachungskosten entstehen, dann muss der AG diese tragen, sofern er nicht darauf hingewiesen hat, diese Kosten nicht zu übernehmen. Dies gilt selbst dann, wenn kein Arbeitsverhältnis zustande gekommen ist (§ 670 BGB).

Prüfungstraining

- **Bereite dich rechtzeitig mit alten Prüfungen auf die Prüfung vor**
 - ca. zwei bis drei Monate vor der Prüfung mit dem Prüfungstraining starten
 - Mindestens die 10 aktuellsten Prüfungen (5 Jahre) absolvieren, gerne auch mehrmals
 - Steigere die Intensität von dem Prüfungstraining, wie Patrick im Kurs “Wichtiger Hinweis zu Beginn” bei dem Kapitel “Prüfungsvorbereitung” erklärt.
- **Zur Hilfe kannst du auch unsere Prüfungsmatrix inkl. Pareto-Analyse verwenden. Diese findest du im Willkommens-Modul von dem entsprechenden Fach.**

Feedbackformular

- Link in den Chat in Zoom schicken und die Teilnehmer bitten, Formular auszufüllen
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

Virtuelle Präsenzthemen

Tag 2

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 1

- Für das AufstiegsBAföG ist es notwendig, dass die Anwesenheit der Teilnehmer durch die Lehrkraft sichergestellt werden muss. Aus diesem Grund muss die Kamera aktiviert werden.
- Geplante Pausenzeiten:
 - 10.00 - 10.15 Uhr
 - 12.15 - 13.00 Uhr
 - 15.00 - 15.15 Uhr
 - Ende: 17.45 Uhr
- Sollte ein Schüler mal die Internetverbindung verlieren und aus dem Zoom-Raum geschmissen werden, einfach wieder neu einloggen. Man kann aber unter Umständen ein paar Minuten im Warteraum warten, bis man wieder am Meeting teilnehmen kann.
(Manchmal sieht man das nicht direkt als Lehrkraft.)

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 2

- Das Inhaltsverzeichnis der Powerpoint befindet sich am Anfang
- Umso mehr ihr mitmacht, desto größer ist euer Lernerfolg.
- Bei Unklarheiten also gern fragen.
- Erinnerung: Bitte bearbeitet die Leistungskontrollen für das AFBG.
- Die Powerpoint aus dem Unterricht, findet ihr in Learningsuite im MG-Kurs im Modul “Willkommen + Downloadmaterial”
- Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem Unterricht, findet ihr im MG-Kurs im Modul “Hinweis zum virtuellen Präsenzunterricht”
- Feedbackformular (am Ende Link in den Chat senden):
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

1. Alle notwendigen und aufgeführten § sollen gemeinsam gelesen werden, ggfs. Markierungen machen.

Arbeitsrecht (Kündigung)

- Ein Arbeitsverhältnis kann aufgrund von den folgenden Gründen enden
 - Tod des Angestellten
 - Eintritt in die Rente
- Sofern ein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist, werden Arbeitsverträge in zwei Vertragstypen unterschieden
 - Unbefristete
 - Befristete Verträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz)

Es gibt unterschiedliche Prüfschema.

- § 14 (1) Befristeter Vertrag ist nur dann zulässig, wenn ein sachlicher Grund vorliegt, z. B.
 - Bauprojekt
 - Vertretung, z. B. AN im Mutterschaftsschutz.
- § 14 (2) Ohne sachlichen Grund ist die Befristung maximal 2 Jahre zulässig. Wichtig: Der befristete Vertrag darf nur dreimal verlängert werden. Ein befristeter Vertrag darf höchstens dreimal verlängert werden. (Vertragsänderungen, z. B. Gehaltserhöhung zählt auch als neuer Vertrag)
- § 14 (2a) Ausnahme: Bei Neugründung eines Unternehmens sind befristete Arbeitsverträge mit einer Dauer von 4 Jahren ohne Sachgrund zulässig.
- § 14 (3) Ausnahme: Beachte Arbeitnehmer, die das 52. Lebensjahr vollendet haben und vier Monate beschäftigungslos waren. Hier kann man 5 Jahre ohne Sachgrund befristen.
- § 14 (4) Befristete Verträge müssen schriftlich geschlossen werden.

- § 16 Folgen unwirksamer Befristung
 - Sofern ein befristeter Vertrag Fehler hat oder rechtsunwirksam ist, handelt es sich automatisch um einen unbefristeten Vertrag.

- Es ist zu prüfen, ob der Vertrag wirksam ist. Er ist wirksam, wenn dieser nach § 14 TzBfG
 1. Schriftlich ist (ansonsten automatisch unbefristeter Vertrag)
 2. Nur maximal 24 bzw. 48 Monate andauert
 - i. d. R. max. 24 Monate, es sei denn sachlicher Grund z. B. Bauprojekt oder Firmengründung
 3. Nicht mehr als 3x erneuert wurde -> Gehaltserhöhung = neuer Vertrag!
- Wirksame befristete Verträge sind nicht kündbar, weil sie befristet sind und automatisch “auslaufen”
 - Ausnahme:
 - Spezielle Regelung im Arbeits-/Tarifvertrag oder
 - Arbeitnehmer UND Arbeitgeber sind beide mit der Kündigung einverstanden

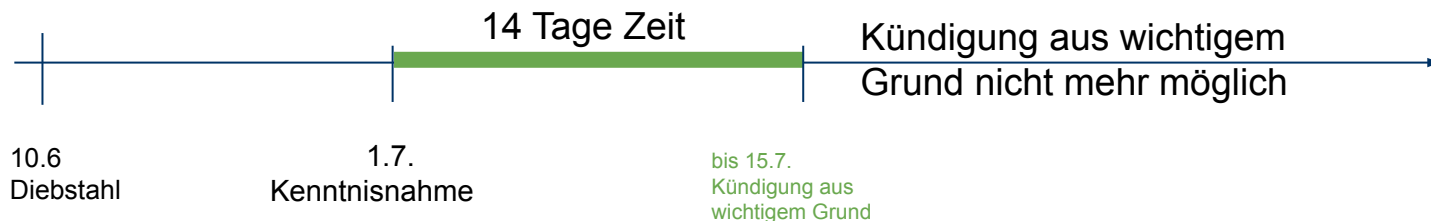
- Unbefristete Verträge sind formfrei (§ 105 GewO); das Nachweisgesetz schreibt aber vor, dass die wesentlichen Vertragsinhalte später niedergeschrieben (bis spätestens 1 Monat) und dem Arbeitnehmer schriftlich ausgehändigt werden.
 - Kündigung muss immer
 1. Schriftlich sein (§ 623 BGB) sein UND
 2. Bei Kündigung durch Geschäftsführung wird eine persönliche Unterschrift benötigt (§ 126 BGB) UND
 3. Betriebsrat muss DAVOR angehört werden (§ 102 BetrVG), SONST
- Ansonsten ist die Kündigung unwirksam und nichtig.

Welche Art von Kündigung liegt vor?

1. Außerordentliche - aus wichtigem Grund (§ 626 BGB), z. B. Diebstahl, egal wie groß der Betrag ist, da das Vertrauensverhältnis gestört wurde
 - Nur 14 Tage ab Kenntnisnahme
 - Keine Einhaltung der Kündigungsfrist notwendig
1. Ordentliche Kündigung
 - Einhaltung der Kündigungsfrist § 622 BGB
 - (1) Arbeitnehmer kann mit einer Frist von vier Wochen zum 15. oder Ende des Monats kündigen
 - (2) Sofern der AG kündigt, gelten gewisse Fristen, je nach Dauer der Beschäftigung.
 - (3) Während der Probezeit nur zwei Wochen Kündigungsfrist
 - (4) und (5) tarifvertragliche und einzelvertragliche Abweichungen sind möglich
 - Überprüfung, ob das Kündigungsschutzgesetz greift (§ 1 + 23 KSchG)
 - Mitarbeiter länger als 6 Monate angestellt?
 - § 23 Geltungsbereich: Mehr als 10 AN im Betrieb (Beachte: Teilzeitkräfte anteilmäßig)
 - Falls beides erfüllt, dann Grund notwendig
 - Personenbedingt: Lkw-Fahrer verliert seinen Führerschein
 - Betriebsbedingt: Versetzung nicht möglich, da Auslastung nicht gegeben
 - Verhaltensbedingt: vorherige Abmahnung notwendig
 - Inhalte der Abmahnung: Wer, wie, wo, was, wann, Drohung sonst = Fehlverhalten erläutern und genau beschreiben, Kündigung muss angedroht werden

- Spezielle Personen haben einen besonderen Kündigungsschutz (ausgenommen außerordentliche Kündigung)
 - Mütter - während der Schwangerschaft und 4 Monate danach
 - Behinderte
 - Jugendliche & Azubis
 - BR + JAV während der Amtszeit und 1 Jahr danach

Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund z. B. Diebstahl § 626 BGB

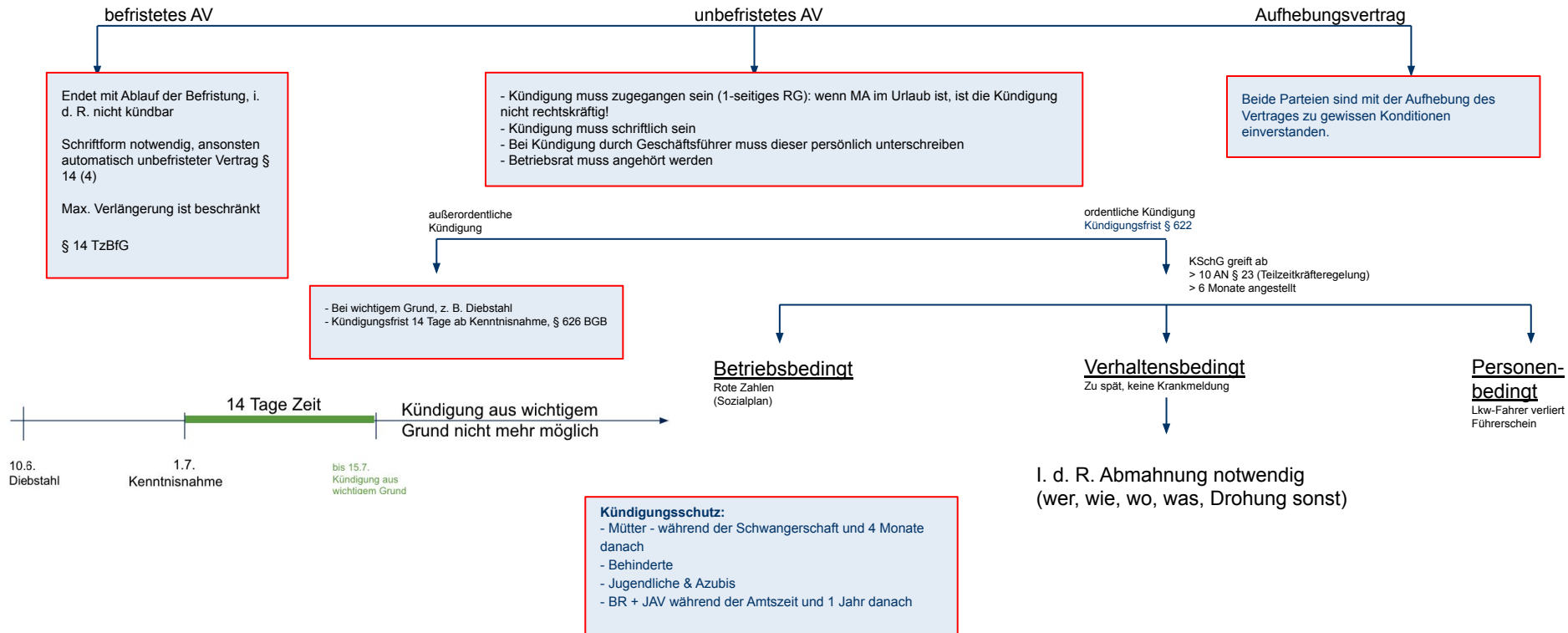


Wichtig:

- Schriftform muss eingehalten werden
- ggfs. persönliche Unterschrift durch Geschäftsführung
- Betriebsrat muss zuvor angehört werden!

Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Kündigung- Übersichtsgrafik



Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Arbeitsrecht

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Wettbewerbsrecht

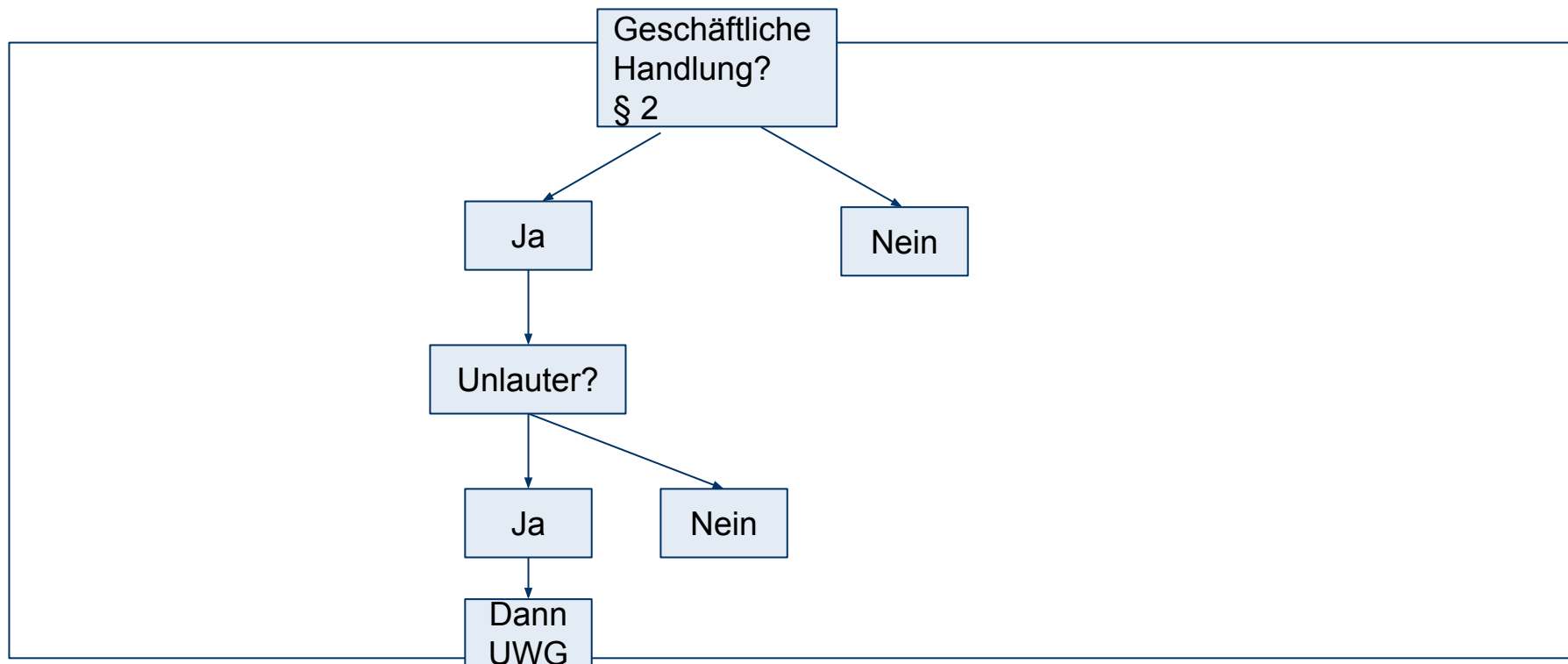
Im Wettbewerbsrecht gibt es zwei wichtige Gesetze:

- Das GWB
 - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen / Kartellrecht
- Das UWG
 - Regelt den unlauteren Wettbewerb zwischen Marktteilnehmern

Ziel: Das UWG verbietet den unlauteren Wettbewerb und soll Verbraucher, Unternehmen und Mitbewerber schützen.

Es ist zu überprüfen, ob eine geschäftliche Handlung nach § 2 vorliegt - eine gesch. Handlung nach § 2 ist eine absatzfördernde Maßnahme. Im Anschluss muss überprüft werden, ob diese Maßnahme unlauter ist.

- Im UWG ist definiert, was unlauter ist, z. B.
 - § 4 aggressive Werbung
 - § 4 Wettbewerber schlechreden
 - § 5 irreführende Werbung (Käufer wird stark beeinflusst im Kaufverhalten)
 - § 6 vergleichende Werbung (muss objektiv und neutral sein, ansonsten unlauter)
 - § 7 unzumutbare Belästigung (Käufer wird belästigt, ohne dass man die Erlaubnis hat, ihn zu kontaktieren)



- Wenn sich ein Unternehmen unlauter verhält, können Ansprüche nach § 8 + 9, 10 geltend gemacht werden:
 - § 8 Unterlassungsanspruch
 - § 8 Beseitigungsanspruch
 - § 9 Schadenersatzanspruch
 - § 10 Gewinnabschöpfungsanspruch
- Wichtig: Nicht bei jedem unlauteren Verhalten sind alle Ansprüche durchsetzbar. Überprüfung im Einzelfall ist notwendig.
- Die Ansprüche verjähren jedoch 6 Monate nach Kenntnisnahme laut § 11.
- Anspruchsberechtigt sind:
 - Mitbewerber
 - Verbände
 - IHK/HWK
 - Qualifizierte Einrichtungen

Um diese Ansprüche geltend zu machen, kann man ein außergerichtliches oder gerichtliches Verfahren einleiten.

- Bei dem Außergerichtlichen muss abgemahnt werden - Inhalte:
 - Fehlerhaftes Verhalten wird beschrieben
 - Nennung des § gegen den Verstoß
 - Aufforderung auf Beseitigung und Unterlassung inkl. Frist
 - Drohung einer Klage
 - Evtl. kann auch die Einigungsstelle bei der IHK oder der HWK angerufen werden, sofern beide Parteien einverstanden sind.

Bei dem gerichtlichen Verfahren wird eine einstweilige Verfügung und Klage eingereicht. Das Landgericht ist hier zuständig. § 13 + 14

Wie können Ansprüche durchgesetzt werden?

- § 12 Anspruchsdurchsetzung
 - Abmahnungen
 - Beilegung einer Unterlassungserklärung
 - Einstweilige Verfügung
 - Klagen auf Unterlassung
- § 13 sachliche Zuständigkeit
 - Zuständigkeit liegt beim Landgericht
- § 14 Örtliche Zuständigkeit
 - Örtliche Zuständigkeit ist der Bezirk, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat.
- § 15 Einigungsstelle
 - Die zwei streitenden Parteien können auch für eine außergerichtliche Lösung eine Einigungsstelle, z. B. IHK, aufsuchen.

Nach § 1 sind alle Kartelle verboten, es gibt jedoch die folgenden Ausnahmen:

- § 2 Abstimmungen, bei denen der Verbraucher einen Vorteil erhält
 - Normkartelle (DIN-A4)
- Absprachen von Marktteilnehmer, wodurch Verbraucher einen Vorteil erlangen:
 - Längere Öffnungszeiten von allen Supermärkten in der Stadt
- § 3 Mittelstandskartelle
 - Sollen Wettbewerbsfähig gegenüber großen Unternehmen bleiben und so die Monopolbildung verhindern

Verbotene Kartelle sind z. B.

- Preis- oder
 - Preisabsprachen zwischen den Marktteilnehmern
- Gebietskartelle
 - Ein Verkaufsgebiet wird zwischen Unternehmen aufgeteilt

Erlaubte Kartelle sind z. B. Normkartelle (DIN-A4). Das Bundeskartellamt ist für das Kartellrecht zuständig.

- Ein Unternehmen gilt nach § 18 als marktbeherrschend, wenn es einen
 - Marktanteil ab 41 % hat oder wenn
 - 3 Unternehmen 50 % des Marktes einnehmen, bzw.
 - 5 Unternehmen $\frac{2}{3}$ von dem Marktanteil einnehmen
- Für marktbeherrschende Unternehmen gelten die folgenden §:
 - § 19 Missbrauchs der Marktstellung
 - § 20 Diskriminierungsverbot
 - § 21 Boykottverbot (Auslieferungssperre an Lieferanten)

Das Bundeskartellamt überprüft nach § 36 bei Unternehmensfusionen, ob diese zulässig sind. Die marktbeherrschenden Stellungen sollen verhindert werden, damit Preismechanismen, Angebot und Nachfrage auch in Zukunft im Markt wirken.

- § 33 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
 - Unterlassungsklage
- Anspruchsberechtigt sind
 - Mitbewerber
 - sonstige Marktteilnehmer
 - qualifizierte Einrichtungen
- § 33 a Schadensersatzpflicht
 - vorsätzlich oder fahrlässig; ist verpflichtet, Schadensersatz zu leisten

- Geregelt im PatentG
- Patent kann eingesetzt werden für:
 - Neue Erfindungen, (nicht auf dem aktuellen Stand der Technik)
 - Die gewerblich verwendbar (gewerblich hergestellt oder nutzbar sein)
 - Und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen müssen (nicht auf dem aktuellen Stand der Technik)
- Geprüft von dem Patentamt in München
- Laufzeit 20 Jahre ab Anmeldung
- Keine Verlängerung möglich

- Geregelt im GebrMG
- Schutz für “kleinere Erfindungen”
 - Dübel, Scheren
- Weniger Anforderungen an erfinderische Tätigkeiten
- Eintragung in Gebrauchsmuster
 - Ungeprüftes Schutzrecht, wird nicht von dem Patentamt geprüft
- Schutzdauer:
 - 3 Jahre ab Anmeldung
 - Verlängerung auf maximal 10 Jahre möglich

- Können Wörter, Bilder, Logos, Person, Annahmen oder Farbzusammensetzungen sein
- Entsteht durch die Eintragung eines Zeichens als Marken in das vom Patentamt geführte Register
- Anforderungen an die Marke:
 - Deutliche Unterscheidbarkeit von anderen bereits eingetragenen Marken
 - Kein Verstoß gegen die guten Sitten
 - Anmeldung der Marke
 - Anmeldegebühr
- Prüfung durch das Patentamt
 - Schutzdauer 10 Jahre
 - Verlängerung in 10-Jahres-Schritten möglich
 - Keine Maximalbegrenzung

- Voraussetzung für den Schutz
 - Gewerblich nutzbar
 - Neu in der Gestaltung
 - Besondere Merkmale (Form, Farbe)
- Schutzdauer
 - 5 Jahre
 - In 5-Jahres-Schritten bis max. 20 Jahre möglich

Vorteile	Nachteile
Bietet Schutz	Kostet Geld
	Zeitaufwand für die Beantragung
	Patentdatenbank kann dem Wettbewerb als Informationsquelle dienen
	Zeitaufwand für die Überprüfung und Eintragung

Bezeichnung	Schutz	Gesetzliche Regelung	Laufzeit	Weiteres
Patentschutz	Recht eines Erfinders an seiner <u>neuen Erfindung</u> ("neuer" als auf dem aktuellen Stand der Technik und gewerblich nutzbar)	PatG	20 Jahre, keine Verlängerung möglich	Kosten mehrere Tausend € Geprüftes Schutzrecht Aufwendige Zulassung
Gebrauchsmusterschutz (kleines Patent)	Recht eines Erfinders an seiner neuen Erfindung, jedoch nur "kleinere" Erfindungen/Verbesserung (auf technischem Gebiet und gewerblich nutzbar)	GebrMG	10 Jahre	Mehrere Hundert € Ungeprüftes Schutzrecht Schnelle Zulassung
Markenschutz	Rechte eines Inhabers an Marken (z. B. Bild-, Wort-, akustische Marke)	MarkenG	10 Jahre, Verlängerung in 10-Jahres-Schritten möglich (unbegrenzt)	Mehrere Hundert € Geprüftes Schutzrecht
Designschutz	Rechte des Urhebers an einer äußeren Erscheinung	DesignG	5 Jahre, Verlängerung in 5 Jahren Schritte bis max. 25 Jahre möglich	Mehrere Hundert €

- Unbeschränkt
 - Alle Rechte werden übertragen
- Beschränkt
 - Nur Nutzungsrechte/Lizenzrechte werden übertragen
- Zwangslizenz
 - Bei öffentlichem Interesse, z. B. wichtige Medikamente

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

UGW und GWB

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Das Produkthaftungsgesetz

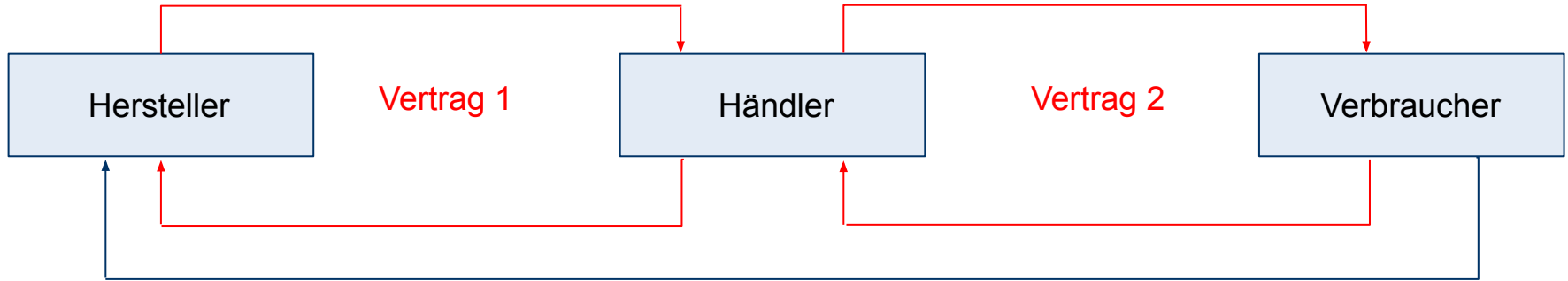
Das Produkthaftungsgesetz soll den Verbraucher speziell schützen.

Als Beispiel:

Wenn ein Hersteller einem Händler ein Produkt verkauft, haben diese beiden Vertragsparteien, also der Hersteller und der Händler, einen Vertrag.

Wenn der Händler das Produkt nun an einen Verbraucher weiterverkauft, hat der Verbraucher lediglich mit dem Händler einen Vertrag, jedoch nicht mit dem Hersteller.

Das Produkthaftungsgesetz sorgt dafür, dass der Hersteller bei Produkt- oder Teilproduktfehlern gegenüber dem Verbraucher haftet, auch ohne Vertrag. Bei importierter Ware kann sogar der Händler haften, sofern er nicht den Hersteller nennen kann!



Unfall aus Produkt = Haftung durch Produkthaftungsgesetz auch ohne direkten Vertrag

Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

Prüfschema

Fehler muss vorliegen

- Produkte oder auch Teilprodukte müssen vorliegen
- Sach- und Personenschaden > 500 €, da der Eigenanteil vom Verbraucher 500 € beträgt
- Unfall und Fehler müssen miteinander zusammenhängen!
- Beispiel: Ein fehlender Warnhinweis wegen Kinderschutz!

Hinweis: Der Geschädigte trägt die Beweislast, ist jedoch erleichtert.

Die Haftung ist auf 10 Jahre beschränkt und die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre ab Kenntnisnahme.

Prüfungstraining

- **Bereite dich rechtzeitig mit alten Prüfungen auf die Prüfung vor**
 - ca. zwei bis drei Monate vor der Prüfung mit dem Prüfungstraining starten
 - Mindestens die 10 aktuellsten Prüfungen (5 Jahre) absolvieren, gerne auch mehrmals
 - Steigere die Intensität von dem Prüfungstraining, wie Patrick im Kurs “Wichtiger Hinweis zu Beginn” bei dem Kapitel “Prüfungsvorbereitung” erklärt.
- **Zur Hilfe kannst du auch unsere Prüfungsmatrix inkl. Pareto-Analyse verwenden. Diese findest du im Willkommens-Modul von dem entsprechenden Fach.**

Feedbackformular

- Link in den Chat in Zoom schicken und die Teilnehmer bitten, Formular auszufüllen
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>